فقه النوازل والمستجدات في المذهب الشافعي

(تفاعل المذهب الشافعي مع الواقع الاجتماعي ومستجدات الحياة)

إعدد الدكتور : محمد شيخ أحمد محمد

أستاذ الأصول والمقاصد بجامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم - السودان
المنتدب لجامعة بنادر، مقديشو - الصومال
عضو المكتب التنفيذي بهيئة علماء الـ ـومال

مقدشو - الـ ـومال
رجب 1436هـ - مايو 2015م

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد كلَّفني المجلس الأعلى الإسلامي - وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي بإعدد ورقة علمية بعنوان "**تفاعل المذهب الشافعي مع الواقع الاجتماعي ومستجدات الحياة**" في إطار الملتقى الثالث لعلماء شرق إفريقيا، الذي تنظمه الوزراة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيلي، وعنوانه: "**دور الإمام الشافعي في إثراء الفقه الإسلامي**"، فلم يكن لي بدٌ من الاستجابة لهذه الدعوة الكريمة، وهذا النداء العلمي، بالرغم من قلة البضاعة ،وكثرة المشغوليات، وذلك لسببين رئيسين:

السبب الأول: أهمية هذا العمل للمجتمعات الإسلامية في منطقة شرق إفريقيا، التي يسود فيها المذهب الشافعي، مع قلة المؤسسات العلمية التي تُعنى به، ناهيك عن المؤسسات الرسمية، وبالنتيجة ضعف الدراسات والأبحاث والمؤتمرات ذات الصلة بالموضوع في المنطقة، إضافة إلى اليتم العام الذي يعاني منه المذهب الشافعي في العالم الإسلامي في هذا العصر، مقارنة بالمذاهب الفقهية الأخرى، فلا دُول تتبناه كما هو الحال لبعض المذاهب، ولا مؤسسات علمية معتبرة ترعاه وتخدم تراثه العلمي الذي طويه النسان والإهمال، فكانت فكرة عقد مؤتمر لهذا الغرض وفي هذه المنطقة مباردة جديرة بالتقدير والترحيب والإثراء، وتشكر عليها وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتية.

والسبب الثاني: اهتمامي الشخصي بالموضوع، بحكم انتمائي لهذه المنطقة أولاً، وبحكم تخصصي في الفقه والأصول الذي يجعلني ممن تقع عليهم مسؤولية سد هذه الثغرة، وأداء فرض الكفاية عن أهل هذه الرقعة من البلاد الإسلامية ثانياً، وبحكم صلتي الخاصة بالموضوع ثالثاً، حيث كنت قد أعددت قبلاً بحثاً بعنوان "**المذهب الشافعي في الصومال: معالم وملامح من واقع التفاعل البيئي**"[1]، تناولت فيه: المذهب الشافعي وانتشاره في الصومال، وبعض معالم التفاعل الإيجابي، وأمثلة تطبيقية

1 قدمت هذا البحث في مؤتمر "**الإسلام في إفريقيا**" بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على دخول الإسلام فيها، والذي نظمته جامعة إفريقيا العالمية بالتعاون مع جمعية الدعوة العالمية الليبية، في الخرطوم – السودان عام 2006م، وصدر ضمن سلسلة الكتب الأربعة عشرة التي نشرت فيها بحوث المؤتمر، ثم نشر البحث مرة أخرى بعد تنقيح وتحكيم في "مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية" التي كانت تصدرها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم - السودان، العدد التاسع: صفر1428هـ، فبراير 2007م.

لبعض الصعوبات والإشكالات في الفهم والممارسة، الناجمة عن تفاعل المجتمع الصومالي مع المذهب الشافعي. ولم يزل الموضوع يشغل بالي منذ ذلك الوقت، فاعتبرت هذه الدعوة فرصة لإضافة لَبِنة أخرى إلى اللَّبِنة السابقة، ويبدو أن تحديد الموضوع الذي طُلب إليَّ إعدداه روعي فيه هذه الصلة الخاصة. فشرعت فيه حتى تتتابع حلقات الموضوع، ويكتمل بناؤه إن شاء الله في مناسبات لاحقة، واستعنت الله تعالى على ذلك، متوكلاً عليه، وآملاً أن يوفقني لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

هذا ولما كان موضوع المؤتمر **(دور الإمام الشافعي في إثراء الفقه الإسلامي)** ألصق بالتخصص، وأقرب إلى الفقه والأصول، ويهدف إلى إبراز معالم الأثر الإيجابي الذي تركه الإمام الشافعي ومذهبه في الفقه الإسلامي، سلكت بالبحث أيضاً منحى يتناسب مع هذا التوجه، فحاولت تطويع عنوان البحث "**تفاعل المذهب الشافعي مع الواقع الاجتماعي ومستجدات الحياة**" لينسجم مع هذا المنحى التخصصي، فيكون مضمونه على هذا بلغة أهل الاختصاص **"فقه النوازل والمستجدات في المذهب الشافعي"**؛ لأن هذا النوع من الفقه هو المنوط به مهمة التفاعل مع المستجدات في مختلف جوانب الحياة، وهو الذي يعبر عن الأثر الإيجابي والسلبي الذي سيتركه أي مذهب في الواقع الاجتماعي المعين الذي يتفاعل معه.

ويستهدف هذا البحث أساساً إبراز المقومات الرئيسة التي توافرت للمذهب الشافعي، ليكون - على الرغم من تأخر ظهوره زمنياً - أحد المذاهب الفقهية الأربعة سنياً، والثمانية إسلامياً، التي حافظت على بقائها لأكثر من اثني عشر قرناً، وليس هذا فحسب، بل ليصبح المذهب الثاني انتشاراً، أو المنافس في المركز الأول مع المذهب الحنفي، وليصبح المذهب الأول أصولياً ومنهجياً، خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية، فلا نزال ندرس إلى يومنا هذا مذهبان (أو مدرستان) في أصول الفقه: المدرسة الشافعية (أو مدرسة المتكلمين)، التي تنضوي تحت لوائها سائر المذاهب الفقهية الإسلامية، عدا الحنفية.

فما هذه المقومات؟ وما أثر هذه المقومات على فقه النوازل والمستجدات في المذهب؟ وما دور الإمام الشافعي في ذلك؟ وما النماذج التي كانت وراء استمرار هذه المقومات بعد الإمام؟ ومادور الريادة المقاصدية في كل ذلك؟ وهل من تراث للشافعية في فقه النوازل يدلل على ذلك؟ ثم هل ما يزال هذا العطاء مستمراً حتى الآن؟ أم إن الوضع قد تغير، والدائرة دارت على المذهب؟ وهل من أمثلة تطبيقية للتدليل على ذلك؟

في هذا البحث إن شاء الله نحاول الإجابة عن جملة أسئلة من هذا القبيل، أو بالأحرى نحاول إثارة أسئلة من هذا النوع، وابتدار النقاش فيها، إلى أن تجد الإجابات الشافية من أهلها.

وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: فقه النوازل في المذهب الشافعي: تناولت فيه تبيان المفهوم، وتعريف فقه النوازل وأنواعه، بالإضافة إلى أصول المذهب ومميزاته، وقراءة عامة في إنتاجه وتراثه في فقه النوازل.

والمبحث الثاني: ريادة الشافعية في الأصول والمقاصد وأثرها في فقه النوازل والمستجدات: ويتضمن مطلبين: الأول في الريادة الأصولية وتفاعل المذهب مع الوقائع والمستجدات، والثاني: في الريادة المقاصدية وتفاعل المذهب مع الوقائع والمستجدات. مع استعراض أثر فقه المقاصد لدى نماذج من الشافعية في فقه النوازل والمستجدات.

والمبحث الثالث: تفاعل المذهب الشافعي مع الواقع الاجتماعي في منطقة القرن الإفريقي: صعوبات عملية وإشكالات في الفهم والممارسة، وفيه مطلبان:

يستعرض الأول: نماذج تطبيقية في باب العبادات، مثل: نجاسة فضلات الحيوان مأكول اللحم عند الشافعية، ونجاسة المياه دون القلتين بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير.

ويستعرض الثاني: نموذج تطبيقي في الأحوال الشخصية، وهو الزواج المعروف لدى الصوماليين بـ"نكاح المسافة" وإشكالات التفاعل المذهبي فيه فهماً وممارسة.

وبهذا أرجو أن أكون وضعت لبنة أخرى على اللبنة الأولى في البناء، أو بالأحرى تحتها؛ لأن هذه اللبنة هي بمثابة الأصل والأساس الذي تنبني عليه الأولى، وتتفرع عنه. والله أرجو أن يتقبل هذا الصنيع، وأن يجعله خالصاً لوجهه، ما كان منه صالحاً نافعاً، وأن يعفو ويتجاوز عن ما كان منه غير ذلك، ونسأله أن يسدد الخطى، ويوفقنا إلى ما فيه صلاح الأمة ورشادها.

وكتبه الفقير إلى عفو مولاه

محمد شيخ أحمد محمد المشهور بـ"محمد حاج"

في مقديشو: الأحد 17 مايو 2015م

المبحث الأول: فقه النوازل في المذهب الشافعي

تمهيد: فقه النوازل بين المفهوم والمصطلح:

لعل المراد بعنوان البحث "**تفاعل المذهب الشافعي مع الواقع الاجتماعي ومستجدات الحياة**"، هو قدرة المذهب ومواكبته للتجاوب مع القضايا الجديدة النازلة بالمجتمع، التي لم يكن لهم بها عهد، والمتعلقة بمختلف جونب حياتهم، بواسطة استمرار الاجتهاد وفق أصول المذهب المستمدة من نصوص الشريعة ومقاصدها الكلية.

فالتفاعل هنا معادلة لها طرفان، أحدهما: المذهب الشافعي، والثاني: مستجدات الواقع الاجتماعي، وما ينجم من العلاقة التفاعلية بينهما قد يكون إيجابياً في حال قدرة المذهب المتمثلة في مرونة فقهه وأصوله وعلمائه على مواكبة هذه النوازل والمستجدات، وقد يكون سلبياً في حال الجمود والتقصير عن ذلك. وهذا هو المقصود بالمفهوم.

أما المصطلح الشائع في لغة الفقه المعاصرة للتعبير عن هذا المعنى فهو "**فقه النوازل**" **و**" **فقه المستجدات**"، وبناء عليه فإن مضمون عنوان البحث في لغة أهل الفقه والاختصاص هو "**فقه النوازل في المذهب الشافعي**"؛ لذلك سيتناول هذا المبحث: **تعريف** "**فقه النوازل** " وبيان أنواعه في المطلب الأول، ثم أصول المذهب ومميزاته وتراثه في فقه النوازل في المطلب الثاني.

المطلب الأول: تعريف فقه النوازل وأنواعه

يستعمل الفقهاء جملة من العبارات والمصطلحات للدلالة على القضايا والوقائع التي تنزل بالناس، في مختلف مجالات الحياة، وتتطلب بيان الحكم الشرعي فيها من المجتهدين ومن في حكمهم من الفقهاء في كل عصر ومصر، وأهم هذه العبارات والمصطلحات، النوازل، والمستجدات، والحوادث، والوقائع، والفتاوى، والمسائل، والقضايا، والأجوبة، ونحوها[1]". أما فقه النوازل فهو مركب من مصطلحين، هما الفقه، والنوازل، فلنعرج في هذا المطلب على تعريف موجز لكل من "الفقه" و"النوازل" والمصطلحات المستعملة في معنى النوازل، ومن ثم تعريف "فقه النوازل".

1 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، د. مسفر بن علي القحطاني (جدة: دار الأندلس، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2003م)، ص93 - 94.

أولاً: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً: الفقه في اللغة لغةً العلم بالشيء والفهم له، كما يعني إدراك غرض المتكلِّم من كلامه[1]، قال تعالى: ﴿ **فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا** ﴾ [2]، وقال أيضاً: ﴿**قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ**﴾[3]. **وفي الاصطلاح المشهور: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)**[4].

ثانياً: تعريف النوازل لغة واصطلاحاً:

النوازل في اللغة جمع نازلة: وهي اسم فاعل من نزل ينزل إذا حل، ثم أصبحت اسماً على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس.

واصطلاحاً تطلق عند عامة الفهاء على: المسائل والوقائع التي تستدعي حكماً شرعياً، والنوازل بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تحتاج لفتوى أو اجتهاد، ليتبين حكمها الشرعي، سواء أكانت هذه الحوادث متكررة، أم نادرة الحدوث، وسواء أكانت قديمة أم جديدة، وإن كانت في الغالب تنصرف إلى الوقائع الجديدة التي لم تعرف في السابق بشكلها الجديد[5]. ومن ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "**فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها**"[6] ، وقول الإمام النووي: "**وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول**"[7]، ويقول الإمام ابن القيم: "**فصل، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل**"[8]:

وعلى هذا يمكن تعريف النوازل **بأنها "الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد"**[9]، فهي الحوادث التي تنزل بالناس، أو الواقعة التي يبحث لها عن حكم شرعي، أو الواقعة أو الحادثة الجديدة التي لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن.

(1) الجرجاني، التعريفات، 216/1.

(2) سورة النساء، الآية (78).

(3) سورة هود، الآية (91).

(4) د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط/4، 2002م، ج/1، ص 30،29؛ والجرجاني، التعريفات، 216/1.

5

6 الرسالة، تحقيق :أحمد محمد شاكر، بيروت: المكتبة العلمية، ص 20، والأم، بيروت: دار المعرفة 1410هـ- 1990م (313/7، 316).

[7] شرح النووي على صحيح مسلم 213/1

[8] إعلام الموقعين 1/ 203

[9] منهج الاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، د. مسفر بن علي القحطاني، 90.

ثالثاً: تعريف المصطلحات المستعملة في معنى النوازل:

ذكرنا أن أهل الفقه والأصول يستعملون جملة من العبارات والمصطلحات في معنى النوازل، منها: المستجدات، والحوادث، والوقائع، والفتاوى، والمسائل، والقضايا، والأجوبة، ونحوها، وإليك تعريفاً موجزاً لهذه المصطلحات:

[1] **المستجدات:** هي "النوازل والوقائع الحادثة في العصر الحاضر، الجديدة في وقوعها أو في صورتها وحالها، مما لم تعرف لها حكم فقهي سابق بنص أو اجتهاد"[1]. وهذا المصطلح هو الذي يغلب على المعاصرين استعماله في معنى النوازل المعاصرة[2].

[2] الحوادث، ويقصد بها في الغالب: "**ما يجِدُّ من الوقائع التي لم يسبق فيها حكم**"، وهذا المصطلح هو غالب استعمال الفقهاء والأصوليين[3].

[3] **الوقائع**، وهي في معنى الحوادث ومثلها في شيوع استعمالها في معنى النوازل[4]

[4] **المسائل والقضايا المعاصرة:** وهي من المصطلحات العامة التي تتناول النوازل الفقهية وغيرها، ولا يصح جعلها مرادفة للنوازل، بل النوازل أخص في المعنى، ولكن قد تطلق عليها أحياناً لوجود قيد أو قرينة تخصها بالنوازل، مثل "**مسائل فقهية معاصرة**"، أو "***قضايا فقهية معاصرة***" والأخيرة اسم لبعض المقررات الدراسية في كليات الشريعة ونحوها التي تعنى بنماذج أو مسائل مختارة من قضايا النوازل الفقهية المعاصرة.

رابعاً: تعريف فقه النوازل وأهميته:

أما فقه النوازل فيمكن تعريفه بأنه "**معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة**"[5]. وفقه النوازل بهذا نوع خاص من أنواع الفقه، ولكنه علم يتميز عن علم الفقه العام بأنه يعنى بمعرفة الأحكام الخاصة بالوقائع المستجدة والقضايا المعاصرة، سواء أكانت من المسائل الفرعية العملية التي تندرج موضوع الفقه العام، أو كانت

[1] مستجدات العصر ومظاهر التكامل المعرفي في التعامل الفقهي، أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن صالح، من منشورات جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، الخرطوم: ط1، 1430هـ، 2009م.

[2] المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، د. بكر أبو زيد، 919/2، نقلاً عن منهج الاستنباط، مرجع سابق، ص93-94.

[3] منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، مرجع سابق، ص93.

[4] المرجع السابق نفسه.

[5] فقه النوازل، د. محمد حسين الجيزاني (دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1426هـ - 2005م) 26/1.
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة الثانية ، 1405

من غير المسائل العملية[1]، المتعلقة بمختلف نوازل الأمة في الفكر والأخلاق، والاجتماع والثقافة، والسياسة والاقتصاد.

ومعلوم أن الفقه بشكل عام كائن حي يقوى بالحركة والممارسة الفكرية الرشيدة، ويفنى أو يصيبه البلى بالركود والجمود، فيعفه واردوه ويتركوه، **وأن أسمى أنواع الفقه: الفقه النوازلي** نظراً لتنزيله حوادث الناس منازلها من الأحكام الشرعية[2].

ومن هنا تأتي **أهمية فقه النوازل والمستجدات**، وتتمثل في: أنه مظنة التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وحال، لمراعاته حاجات الناس ومصالح العباد في مختلف الظروف والأضاع والعصور، كما أنه يؤدي في حال تفعيله وأدائه للدور المنوط به إلى تجديد الفقه الإسلامي، وتيسير عملية إحلال قوانين الشريعة الإسلامية ونظمها محل القوانين الوضعية، والنظم الأجنبية. كما أن فقه النوازل مظهر لربط قوة الأمة أو ضعفها بتقدم الاجتهاد أو تأخره.

سادساً: أنواع النوازل الفهية:

النوازل الفقهية نوعان:

النوع الأول: نوازل معاصرة في أصل الوقوع والحدوث، بجيث إنها لم تقع إلا في هذا العصر، ولم يعهد به من قبل. وهذا النوع هو الأصل، ومن أمثلتها في عصر الخلفاء الراشدين: ولادة المرأة في ستة أشهر من زواجها، فعن "بَعْجَةَ بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جُهَيْنة، فولدت له لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها، فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط، فيقضي الله في ما شاء. فلما أتي بها عثمان أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا فأتاه، فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهر، وهل يكون ذلك؟ فقال له [علي] أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا } وقال: { والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }، فلم نجده بقي إلا ستة أشهر، قال: فقال عثمان: والله ما فطنت لهذا، علي بالمرأة فوجدوها قد فُرِغَ منها، قال: فقال بَعْجَةُ: فوالله ما الغراب بالغراب، ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابني إني والله لا أشك فيه، قال: وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة الآكلة، فما زالت تأكله حتى مات"[3].

[1] انظر: المرجع السابق نفسه

2 فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي، د. عبد السلام الرفعي (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2010م) ص 307.

3تفسير ابن كثير، دار طيبة، الطبعة الثانية، 1420هـ - 1999م، (7 / 280)

ومن أمثلتها في عصر التابعين الكثير من قضايا الحكم والسياسة، مما لم يقع في عصر النبوة ولا الخلافة الراشدة، كمسألة ولاية العهد، وأخذ البيعة لها، والإكراه فيها. وهكذا استمر تجدد القضايا والنوازل في كل عصر ومصر إلى يوم الناس هذا، فكانت من كثرتها ما أو جبت إنشاء مؤسسات النظر والاجتهاد الجماعي من المجامع الفقهية وغيرها من المؤسسات العلمية.

ومن أمثلتها في هذا العصر[1]:

1. **في قضايا الطب والعلاج:** نقل الدم وبيعه، وزراعة الأعضاء وبيعها، وبنوك الحليب، وبنوك الأجنة، والتشريح، والموت الدماغي، وغير ذلك.
2. **في قضايا الحكم والسياسة:** الحزبية والتعددية السياسية، والانتخابات، وولاية المرأة، والتراتيب الإدارية للمؤسسات وغيرها.
3. **في قضيا الأسرة والمجتمع:** أنواع الزيجات الحديثة كزواج المسيار والمسفار والإيثار، والزواج العرفي، وزواج السر، وزاج المسافة، وتحديد النسل، والتلقيح الاصطناعي، وتحديد جنس الجنين وغير ذلك.
4. **في قضايا المال والاقتصاد:** قضايا البنوك والمصارف، وهي من كثرتها وتسارعها وتعقدها أنشئت من أجل النظر فيها واستيعابها في أحكام الشرع وإسلامها الهيئات الشرعية العليا والفرعية.

النوع الثاني: قضايا معاصرة في صورتها وحالها، وليست معاصرة في أصلها، ومعنى ذلك أنه استجد وقوعها بغير الشكل أو الصورة أو الحالة التي حدثت به في السابق، ومن أمثلتها[2]:

1. **في العبادات:** الأذان عن طريق الشريط المسجل، الأذان والصلاة بمكبرات الصوت، واستثمار أموال الزكاة واستقراضها، واعتماد الحساب الفلكي في إثبات هلالي رمضان وشوال، والرمي من على الطوابق للجمرات في الحج، ودفع قيمة الهدي والفدية لجهات تتولى عن الحاج وتتوكل عنه، وغير ذلك.
2. **في المعاملات المالية:** البيع بتجديد الشيك[3]، وصور القمار الحديثة والمتفشية في التسويق الشبكي والهرمي، وفي المسابقات والاتصالات، وفي جوائز ترويج السلع، وغير ذلك مما انتشر وتفشى بين الناس،

[1] مستجدات العصر، مرجع سابق، ص19.

[2] مستجدات العصر، مرجع سابق، ص20.

3 وصورته إذا حل أجل الشيك اتفقا على تمديد الأجل بتحرير شيك جديد بزيادة على الثمن المتفق عليه، وهذا بلا شك هو الربا الجاهلي المحرم باتفاق (زدني في الأجل أزدك في الثمن) و(تقضي أم تربي).

وكلها لا تخرج عن حقيقة القمار في أصلها، وإن تجددت في صورتها وطريقتها.. ومن أمثلتها أيضاً: خطابات الضمان المخرجة على أصل الكفالة، والاعتمادات المستندية المخرجة على الوكالة بأجر، ونحو ذلك..

3. **في السياسة والحكم:** الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية وغير ذلك مما استجد في صورتها مع وجود أصل لها سابق..

المطلب الثاني: المذهب الشافعي
الأصول والمميزات وتراثه في فقه النوازل

أولاً: أصول المذهب الشافعي:

يُعتبر الإمام الشافعي أول من صنَّف في أصول الفقه، ورسالته التى ألَّفها في هذا العلم تعتبر أول مصنَّف فيه وصل إلينا؛ وبهذا يكون الشافعي قد انفرد بتدوين أصول مذهبه، فكفى أتباعه العبء الذي تحمَّله أتباع المذاهب الأخرى، باستنباط أصول مذاهبهم في فروعهم المختلفة، وقد رتَّب الشافعي أصول استنباطه، وتحدَّث عنها بالتفصيل وأجملها في أكثر من موقع من كتابيه (**الرسالة**) و(**الأم**).

من ذلك ما نصه في كتاب الأم كالتالي[1]:

الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت.

ثم **الثانية: الإجماع** فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً ولا نعلم له مخالفاً منهم.

والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

والخامسة: القياس، ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنَّما يؤخذ العلم من أعلى".

ويتبيَّن من ذلك أنَّه يعتمد على الكتاب والسُّنَّة، ويجعل السُّنَّة مبيِّنة للكتاب، وشارحةً لنصوصه، ومفصِّلةً لمجمله، ومقيِّدة لمطلقه، ومخصِّصةً لعامِّه، ولو كانت أخبار آحادية؛ فهو يحتج بخبر الواحد مادام راويه ثقةً عدلاً، ولا يشترط في الخبر الشهرة فيما تعم به البلوى، خلافاً للحنفية، ولا موافقة عمل أهل المدينة، خلافاً للمالكية، فهو يشترط صحة السند فقط .

وخالفهم كذلك في الاحتجاج بالحديث المرسل، فما كان يحتج به إلا اذا كان من مراسيل كبار التابعين: أمثال سعيد بن المسيّب، وبشرط توافر شروط خاصة، وهذا خلاف مذهب أبي حنيفة، وأبي سفيان الثوري، ومالك؛ حيث كانوا يحتجون بالحديث المرسل، و يجعلونه بمنزلة الحديث المتصل.

وبعد الكتاب والسُّنة يحتج بالإجماع، ثم بأقوال الصحابة يتخير منها ما هو الأقرب إلى الكتاب والسنة، فإن لم يتبين القرب أخذ بأقوال الخلفاء الراشدين، ورجَّحها على أقوال غيرهم.

ثم يعتمد على القياس، ولكنَّه لم يتوسع فيه، كما توسَّع فيه غيره ممن أخذوا به؛ هذه هي أصول الشافعي، ولهذا أنكر على الأحناف الاستدلال بالاستحسان، وعده تشريعاً بالهوى، وأنكر على مالك الاستدلال بالمصالح المرسلة، وبعمل أهل المدينة[2].

---

(1) الأم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2، 1393هـ، 265/7.

(2) د. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص169. ود. محمد سلام مدكور، ص43. و سعيد الجليدي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص236.

ويظهر من خلال عرض الإمام الشافعي لترتيب مدارك الاستدلال - كما ينقل عنه إمام الحرمين في البرهان- الأهمية التي يوليها الإمام للتعامل مع الوقائع والمستجدات، وترتيب الطرائق والاستدلال لذلك، يقول الجويني: "**ذكر الشافعي في الرسالة ترتيباً حسناً**، فقال: إذا وقعت واقعة فأحوج المجتهد إلى طلب الحكم فيها فينظر أولاً في نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكا دالاً على الحكم فهو المراد، وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة، فإن وجده وإلا انحط إلى نصوص أخبار الآحاد، فإن عثر على مغزاه وإلا انعطف على ظواهر الكتاب، فإن وجد ظاهراً لم يعمل بموجبه حتى يبحث عن المخصصات، فإن لاح له مخصص ترك العمل بفحوى الظاهر، وإن لم يتبين مخصص طرد العمل بمقتضاه، ثم إن لم يجد في الكتاب ظاهراً نزل عنه إلى ظواهر الأخبار المتواترة مع انتفاء المختص، ثم إلى أخبار الآحاد، فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد، **ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة** وعدَّ الشافعي من هذا الفن إيجاب القصاص في المثقل فإن نفيه يخرم قاعدة الزجر، **ثم إذا لم يجد في الواقعة مصلحة عامة التفت إلى مواضع الإجماع**، فإن وجدهم أطبقوا على حكم نصوا عليه فقد كفوه مؤنة البحث والفحص، فإن عدم ذلك خاض في القياس ونظر، فإن وجد الواقعة في معنى المنصوص عليه فلا يثقل عليه سبر الطرق، فإن أعوزه فيقيس ويطلب الإخالة والمناسبة والإشعار، فإذا هجم عليه عمل به إذا لم يعارضه مثله، فإن عارضه ما يوازيه في الإخالة يكلف الترجيح فإن استويا في طرق التلويح لم يفت بواحد منهما فإن تعسر عليه وجدان المخيل طلب الشبه إن جعلناه حجة. لا مزيد على هذا الترتيب إلا أن (يعينه الرب)، فإنه لو قدم الإجماع ليفتي به جاز فإنه مقدم على كل مسلك في المرتبة العلية والله أعلم"[1].

ثانياً: مميزات المذهب الشافعي[2]:

تميز المذهب الشافعي بجملة من المميزات والمقومات فارق بها كثيراً من المذاهب التي سبقته، وقد كانت - بعد توفيق الله تعالى - السر وراء انتشار المذهب واستمراره حياً متفاعلاً مع مستجدات الحياة والمجتمعات بدرجات متفاوتة لأكثر من اثني عشر قرناً، ومع صعوبة الادعاء بحصر هذه المميزات والمقومات بشكل دقيق في مثل هذه الورقة، إلا أننا نلفت الانتباه إلى نماذج أولية منها تهدي لما سواها، أبرزها:

[1] **تدوين الإمام أصوله وتأسيس المذهب بنفسه:** يُعتبر الإمام الشافعي أول من صنَّف في أصول الفقه، ورسالته التى ألَّفها في هذا العلم تعتبر أول مصنَّف فيه وصل إلينا؛ وبهذا يكون الشافعي **قد انفرد بتدوين أصول مذهبه**، ووضع أسسه وقواعده بالتأليف والتدريس، فكفى أتباعه العبء الذي تحمَّله أتباع المذاهب الأخرى، باستنباط أصول مذاهبهم في فروعهم المختلفة، وقد رتَّب الشافعي أصول استنباطه، وتحدَّث عنها بالتفصيل وأجملها في أكثر

[1] الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه ، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب، الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة ، 1418هـ، 2/874-875.

2 انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، د. أكرم يوسف عمر القواسمي (عمان - الأردن: درا النفائس) استقراء عام من خلال درسته للتطور التاريخي للمذهب في الفصل الأول من الباب الثاني واستعراضه لمعالم القوة والضعف وأسبابها في الأدوار التاريخية الستة التي ذكرها، والتي استغرقت من 275 - 500؛ وانظر أيضاً: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، فهد عبد الله محمد الحبيشي، المكتبة الشاملة، ص 14، 20، وغيرها.

من موقع من كتابيه (**الرسالة**) و(**الأم**) كما تقدم. مما جعل مذهبه ينافس من أول وهلة، دون انتظار لطور التلاميذ.

[2] **توفيق المذهب بين مدرسة أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والأثر:** تميز المذهب الشافعي أيضاً من بين المذاهب الفقهية الأخرى بمنهجه الوسطي التوفيقي بين المدرستين الفقهيتين السائدتين العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وهما: مدرسة أهل الرأي، ومركزها العراق، ومدرسة أهل الحديث، ومركزها الحجاز، وكان يدور بينهما الجدال والنقاش الدائم، وربما المفاصلة والهجر، ولم تخل كل مدرسة من متعصبين لها يتبع ويقلد اجتهاداتها ويذم مخالفيها. **فجاء الإمام الشافعي فتلقى علومه على يد الحجازيين: مالك، ومسلم بن خالد الزنجي، وابن عيينة، وعلى علماء العراق: محمد بن الحسن، فاجتمع له علم أهل الأثر وعلم أهل الرأي**، فحاول تنقيح تلك العلوم وسبرها، واختار من كل مدرسة محاسنها، حتى أخرج مذهبه الجديد، الذي يعتبر خلاصة لعلم المدرستين، إضافة إلى اطلاعه ومعرفته بالمذاهب الأخرى الموجودة على الساحة والتي كان لها أتباع، كمذهبي: الأوزاعي، والليث، ونتيجة لمسيرة طويلة من النظر والتأمل[1].

[3] **الريادة الأصولية والمقاصدية:** ونقصد بذلك تأسيس الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه، الذي أصبح فيما بعد منهج البحث الفقهي المعتمد لدى عامة المذاهب الفقهية الإسلامية، وإلى يوم الناس هذا، عدا الحنفية، وتأسيسه المقاصد أيضاً ضمناً وتبعاً؛ إذكانت ضمن مباحث علم الأصول، واستمرار هذه الريادة الأصولية والمقاصدية لدى الشافعية، حتى عصور الانحطاط وسيادة الجمود والتقليد الفقهي. وقد خصصنا المبحث الثاني لتفصيل هذه الميزة، لما لها من أثر كبير على فقه النوازل والمستجدات في الفقه الإسلامي عموماً، وفي الفقه الشافعي خصوصاً.

[4] **ظهور المذهب القديم والجديد :** في الفترة التي انتقل فيها الإمام من العراق إلى مصر: اعتصرت وتمحصت في ذهنه الكثير من القضايا، فراجع أصوله الأولى، فرجع عن بعضها كالاحتجاج بعمل الصحابي، وراجع فتاواه وأقواله فتراجع عن معظمها، وضرب عليها، وشدد على من روى عنه فتاواه الأولى، فظهر ما عرف بالمذهب الجديد للإمام الشافعي، بالإضافة إلى مذهبه القديم بالعراق.

وقد أصبح المذهب الشافعي معروفاً بهذه الثنائية: المذهب القديم والمذهب الجديد، القول القديم والقول الجديد. وللشافعية طرائقهم وقواعدهم التي تضبط التعامل مع القولين والمذهبين[2]. وواضح أن سبب ذلك تغيير في الاجتهاد لأسباب جدَّت في هذه المرحلة اقتضت ذلك، وسواء أكانت هذه الأسباب عائدة إلى تغير عوائد الناس، واختلاف تعاملاتهم، في البلدين: مصر، والعراق، أم كانت غير ذلك من مقتضيات تغير الاجتهاد، فالنيجة أنها ميزة تحسب للإمام الشافعي تنبئ عن حيوية الاجتهاد والقدرة على التجدد والتفاعل مع المستجدات: زماناً، ومكاناً ، وحالاً، وهو جوهر فقه النوازل والمستجدات. وقد أصبح ذلك فيما بعد سمة بارزة للمذهب من مظاهرها فيما نرى والله أعلم الميزة التالية:

---

[1]

[2] تعليق حول طريقة المعتمدة للتعامل مع المذهبين والقولين

[5] كثرة المجتهدين الذين خرجوا من رحم المذهب الشافعي وتخريج عدد من المذاهب الفقهية المستقلة: والمقصود بذلك بلوغ عدد من علماء الشافعية الاجتهاد المطلق، وخروج العديد من المذاهب الفقهية المستقلة من رحم المذهب الشافعي، سيراً على منواله في طريق الاجتهاد والتجديد والابتعاد عن التقليد والجمود؛ وظهور أعداد أخرى من المجتهدين المنتسبين.

فمن المجتهدين المستقلين الذين خرجوا من رحم المذهب الشافعي، وصاروا أصحاب مذاهب مستقلة.

- داود بن علي الظاهري المتوفى سنة 270هـ ، فقد كان شافعياً شديد التعصب لإمامه في أول الأمر.
- الإمام أبوبكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت 318هـ، ورغم أن كتب طبقات الشافعية ترجمت له، إلا أنه بلغ الاجتهاد المطلق في آخر حياته.
- والإمام أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري ت 310هـ. صاحب مذهب مستقل، لكن انقرض مذهبه، وليس له أتباع.

ومن المجتهدين المنتسبين الذين لم يستقلوا بمذهب: المزني تلميذ الشافعي، والإمام البيهقي، والإمام بن دقيق العيد .... وغيرهم.

[6] انتساب عدد من أكابر المحدثين إلى المذهب وتفقهم عليه: لقب الإمام الشافعي بـ**"ناصر السنة"**، لأنه نصر السنة في معركتها ضد البدعة، التي شهد عصره انتشاراً واسعا لها في بعض الأقاليم، خاصة العراق الذي كان يعج بالكثير من الأهواء والبدع المفارقة للإسلام وهدية، كما أنه نصر السنة في مواجهة الرأي المناقض والرافض لها أو لبعضها؛ إذ إن بعض فقهاء العراق ردَّ بعض السنن بحجة مخالفتها إما للقرآن أو لما اجتمع لديه من أصول، أو لسنة أخرى رأى تقديمها، أو لكونها مما ينبغي أن تنقل تواتراً، لكون مضمونها مما تعم به البلوى أو غيره من وجهات النظر التي لم ترض المحدثين، فشنوا حملة على أصحاب الرأي إلا أن غالبهم لم يكن لديه من الحجج القوية التي يستطيع من خلالها دحض هذا الاتجاه، حتى جاء الشافعي، فأصلح بين الفريقين بحيث أنه هدأ سورة غضب الجميع، ووضح لكل فريق وجهة نظره، كما أنه **بين الحق ونصر السنة على الرأي الذي يخالفها ويناقضها**، فرجع كثيرون عن مذاهبهم المخالفة للسنة والمبنية على تقديم الرأي إلى مذهب الشافعي، الذي كان مرتكزه تقديم السنة على كافة أشكال الرأي.

و لا غرو إذن أن يصبح المذهب الشافعي وجهة الكثير من أكابر المحدثين، أمثال: الحافظ بن خزيمة النيسابوري صاحب صحيح ابن حزيمة ت311هـ، والخافظ ابن أبي حاتم الرازي ت327هـ، والحافظ الدارقطني، صاحب السنن ت 385هـ، والحافظ البيهقي، وابن الأثير الجزري، وابن الصلاح، والنووي، وابن أبي الدم، والحافظ المنذري،

والحافظ ابن كثير الدمشقي (ت: 701هـ)، والحافظ شمس الدين الذهبي (ت: 748هـ)، وزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت: 806هـ)، والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، ، والحافظ السيوطي (ت: 911هـ).

يقول الأسنوي (ت: 772هـ) في مقدمة كتابه (طبقات الشافعية) في سياق حديثه عما تميز به مذهب الشافعية وأتباع الإمام الشافعي عن غيرهم: "**إن كبار أئمة الحديث إما من جلة أصحابه الآخذين عنه (أي الإمام الشافعي)، أو عن أتباعه كالإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن المنذر، وابن حبان، وابن خزيمة، والبيهقي، والحاكم، والخطيب، وأبي نعيم ، وغيرهم إلى زماننا هذا**، وإما من جملة الناقلين لأقواله، الموافقين عليها، المعرضين عن مقالة غيره بالكلية، كالبخاري وغيره، ويكفي شرفاً نقل البخاري في صحيحه، لما يذهب إليه، وذلك في الركاز وفي العرايا، وإنما لم ينقل عنه في سلسلة الحديث، لأن المحدثين يحرصون على الرواية عن الأسبق والأقدم، فقيهاً كان أو غيره محافظة على علو الإسناد .."[1] ".

وقد كان هؤلاء المحدثون وغيرهم مصدر قوة، ومنبع حيوية للمذهب الشافعي، وقدموا له خدمة عظيمة، وكان للبيهقي اليد الطولى في ذلك، حتى قال الإمام الجويني: "ما **من شافعي إلا وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة، لتصانيفه في نصرة مذهبه**"[2].

ثالثاً: قراءة عامة لإنتاج المذهب الشافعي وتراثه في فقه النوازل والمستجدات:

في نظرة عامة وعجلى لإنتاج المذهب الشافعي وتراثه في فقه النوازل نلاحظ أن هناك نوعان من هذا التراث:

النوع الأول: وهو الأكثر أهمية،فقه النوازل العامة، الذي يعالج نوازل الأمة والقضايا الكبرى، التي تؤثر على الأمة كلاً أو بعضاً ، وفي مجال أو أكثر من مجالات الحياة العامة، كما هو الشأن في القضايا الإصلاحية العامة: **في الفكر والمنهج**، كما في كتاب **"الرسالة" للإمام الشافعي** ومعالجته لإشكالية الفكر والمنهج العلمي التي عمت بها البلوى بين المدارس الفكرية والفقهية آنذاك، ومثله: **العز بن عبد السلام** وكتابه **"قواعد الأحكام في مصالح الأنام"**، ومعالجة نازلة الإخلال بالأوليات وفقه الموازنات في مختلف مجالات الحياة بتأسيس علم المصالح والمفاسد وفقه الأولويات. **أو في السياسية والاجتماع**، ويمكن أن نمثل لذلك بإمام الحرمين الجويني وكتابه **"الغياثي"**، **أو التربية والأخلاق**، مثل الغزالي في كتابه "**إحياء علوم الدين**"، أو غير ذلك من القضايا والنوازل، وغير هؤلاء من المجددين وتجديداتهم. وهذا النوع سنعرض له بتفصيل أكثر في المبحث الثاني إن شاء الله.

[1]

[2] طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة: أبوبكر بن محمد بن أحمد، تحقيق: د. عبد الحافظ عبد الحليم خان، (بيروت: عالم الكتب، 1407هـ، الطبعة الأولى) 221/1؛ وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، تاج الدين ، تحقيق د. محمود محمد الطناجي، و د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1413هـ، 10/4.

والنوع الثاني: فقه النوازل الخاصة، وهو موضوع كتب الفتاوى، وكتب الفتاوى: أجوبة لما كان يسأل الناس عنه الفقهاء في مسائل الحياة العملية، ثم تُجمع هذه الأجوبة من قبل أصحابها أو من قبل آخرين، وتُنظَّم وتُرتَّب حسب أبواب الفقه وتُكتب عادة على شكل سؤال وجواب، وفي بعض الأحيان لا يُكتب السؤال. وأحياناً يُذكر مع الأجوبة أدلتها من نصوص المذهب الذي يتبعه الفقيه المفتي، أو تُذكر الأدلة من الكتاب والسُّنَّة وغيرهما دون تقيُّد بأدلة المذهب الواحد، وهذا النهج واضح في فتاوى ابن تيمية.

وهذه الكتب لها أهمية كبيرة؛ لأنَّها تمثل الناحية التطبيقية العملية من الفقه؛ لأنَّها تسير مع الحياة العملية، وتسجل الوقائع المتجددة والمختلفة، وتتصدى لبيان أحكامها الشرعية. وهي إلى جانب كونها مرجعاً مهماً في الفقه، **فهي تثبت أنَّ فقهاء هذا العصر لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الحوادث التي تقع في عصرهم**، مما يدل على حيوية الفقه في العصور المختلفة، وإن بدرجات متفاوتة حسب حالة العصر، بناء على ترك أبواب الاجتهاد مفتوحة مشرعة، أو غلقها بالسلاسل.

مسرد عام لما وقفت عليه من أسماء كتب الفتاوى الشافعية:

فما تمكنت من هذه الكتب من الاطلاع عليه ولو سريعاً عرفته، وما لم أتمكن من الاطلاع عليها لضيق الوقت، أو لعدم الحصول عليها أصلاً، أو لغير ذلك من الأسباب، اكتفيت منه بذكر الاسم والمؤلف، وهي كما يلي:

[1] فتاوى القفال: للإمام الفقيه المفتي شيخ فقهاء خراسان أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المشهور بالقفال المروزي المتوفى سنة (417هـ). وقد جاءت هذه الفتاوى نادرة في موضوعها جامعة لما شرد من فتاوى شيخ الشافعية بمروز آنئذ، وهو الشيخ القفال المروزي، وهي تحتوي على مسائل في أبواب: الطهارة، والصلاة، والجنائز، والزكاة، والصيام، والحج، والأضاحي، والصيد والذبائح، والطعمة والنذور، والبيوع والسلم، مع (ملحق فتاوى القفال) من ص 243 وما بعدها. وقد حقق الكتاب مصطفى محمود الأزهري، ونشر في (الرياض: دار ابن القيم، والقاهرة: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1432هـ - 2011م)،ويقع في 304 صفحة.

[2] الفتاوى، للقاضي حسين: الحسين بن محمد أبي علي المروزي المتوفى سنة (462هـ).

[3] فتاوى الإمام الغزالي: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة (505هـ)، الذي طبع لأول مرة عام 1996م، ونشره المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، بتحقيق وتقديم وتعليق مصطفى محمود أبو صوى، ويقع الكتاب في نحو 180 صفحة، ويحتوى على مائة وتسعين فتوى "تدور حول قضايا كثيرة ومختلفة، منها ما يجزم بنفعها في أيامنا هذه، ومنها ما لا يمت إلى عصرنا هذا بصلة"، وإن كان من قضايا النوازل والمستجدات في عصره[1]. وتطرقت هذه الفتاوى إلى موضوعات شتى، مثل الطهارة، والصلاة، والعقود والبيوع، والإجارة والوكالة، والوقف والمواريث، والودائع والنكاح والطلاق، والأيمان، والنذور، والقضاء، بالإضافة إلى فتاوى أخرى متنوعة الأغراض[2].

[1] فتاوى الإمام الغزالي، تحقيق وتقديم وتعليق مصطفى محمود أبو صوى (كولالومبور: المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1996م)، مقدمة المحقق، ص2.

[2] المرجع السابق، مقدمة المحقق، ص11.

ولا شك أن هذا الكتاب إضافة حقيقية إلى دور الإمام الغزالي ومن ثم المذهب الشافعي في التفاعل مع الواقع الاجتماعي ومستجدات الحياة. **ولعل ما يزيد من أهمية الكتاب أيضاً أنه من أقدم كتب الفتاوى في الفقه الشافعي.**

[4] **فتاوى البغوي**، للإمام العلامة الفقيه الحافظ محيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الخراساني المروزي الشافعي (المتوفى :516هـ). والكتاب عبارة عن مجموعة من الأسئلة سئل عنها الإمام فأجاب عنها على مذهب الإمام الشافعي، ثم جاء أحد طلبته فالتمسها وجمعها ورتبها على تبويب مختصر المزني الذي يبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة والجنائز، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، والبيع، والرهن، والتفليس، والحجر، والصلح، والحوالة، والكفالة، والشركة، والوكالة، والإقرار، والعارية، والغصب، والشفعة، والقراض، والمساقاة، والإجارة، وإحياء الموات، والعطايا والصدقات، واللقطة، والفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح، والخلع، والطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان، والعدد، والرضاع، والنفقة، والحدود، وصول الفحل، والصيد والذائح، والضحايا، ، والأيمان، والنذور، والشهادات، والدعاوي والبينات، والعتق والتدبير، والكتابة، وعتق أمهات الأولاد. مع تقديم أو تأخير لبعض الأبواب على طريقة الخراسانيين. وقد فعل هذا الجامع أسوة بشيخه البغوي الذي التمس فتاوى شيخه القاضي حسين المروزي، وجمعها ورتبها وفق ترتيب مختصر المزني فأجاد وأفاد واستفاد"[1]، ويقع الكتاب مع التحقيق في 496 صفحة.

[5] **فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه:** لتقي الدين عثمان بن عبدالرحمن الشهرزاوري (المتوفى 560 هـ)، ومعه كتاب "آداب المفتي والمستفتي"، خرج أحاديثه د. عبد المعطي أمين قلعجي في جزأين، يقع في 838 صفحة (بيروت: دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1406هـ - 1986م).

[6] الفتاوى، للإمام الرافعي: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة (623 هـ).

[7] فتاوى الإمام العز ابن عبد السلام المتوفى سنة 660هـ: وهي الفتاوى المعروفة بـ**"الفتاوى الموصلية"**، وهي مطبوعة ومحققة عدة مرات، منها: تحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع الذي حقق معظم كتب العز بن عبد السلام، ويقع الكتاب في 168 صفحة بالتحقيق، يشكل نص الفتاوى نحو (127) صفحة.

وتشتمل هذه الفتاوى على مائة وخمس مسألة (105) في مختلف الموضوعات، في العقائد والعبادات، والأخلاق والآداب، والمعاملات والأنكحة، والوصية والميراث، والحدود والجنايات، والقضاء والإمارة، والاجتهاد والتقليد، وغيرها من الموضوعات.

[8] فتاوى الإمام النووي : للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (ت: 676 هـ) مطبوع.

1 فتاوى البغوي، تحقيق مصطفى محمود الأزهري (الرياض: دار ابن القيم، والقاهرة: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1435هـ - 2014م)، ص23.

[9] الفتاوى لشرف الدين البارزي: أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم، الجهني الحموي (المتوفى: 738هـ).

[10] فتاوى السبكي : لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (المتوفى 756 هـ) مطبوع

[11] فتاوى العلائي أو الفتاوى المستغربة: للحافظ أبي سعيد صلاح الدين خلي بن كيكلدي العلائي الشافعي (694 - 761هـ). ويشتمل الكتاب على (132) مائة واثنين وثلاثين سؤالاً تواردت عليه من بلاد مختلفة، مثل: دمشق، ومصر ، والمدينة المنورة، واليمن، وغزة، والرملة، والخليل، والصلت. ومما تميز به الاستدلال للأجوبة التي يذكرها، سواء من القرآن الكريم، أم من السنة المطهرة، أم من القياس والنظر. بالإضافة إلى الورع والتروي والأناة، وتوثيق الإجابات بالعزو والنقل مع الدقة فيهما وسعة الاطلاع[1]. ويقع الكتاب مع التحقيق في مجلد متوسط (471) صفحة.

[12] فتاوى الأذرعي: للإمام شهاب الدين أحمد بن مدان الأذرعي الشافعي، (المتوفى سنة 783هـ)، و"يحتوي الكتاب على مقدمة وإحدى وستين مسألة فقهية، وخاتمة، أما المسائل فيمكن إجمال موضوعاتها على النحو الآتي[2]:

أولاً: الطهارة، وفيها (3) مسائل.

ثانياً: الصلاة، وفيها (5) مسائل.

ثالثا: المعاملات، وفيها (20) مسألة.

رابعاً: النكاح والطلاق ، ويضمن (6) مسائل.

خامساً: الحدود والجنايات، وفيها (4) مسائل.

سادساً: الأقضية والشهادات والدعاوي، وتتضمن (23) مسألة.

ويقع الكتاب مع التحقيق في (463) صفحة.

[13] فتاوى البلقيني، سراج الدين، عمر بن رسلان المصري الكناني الشافعي، المتوفى سنة (805هـ)، وفتاوى البلقيني منشورة مع دراسة وتحقيق: مصطفى محمود الأزهري، في مجلدين في نحو ألف صفحة، دار ابن القيم، ودار ابن عفان، الطبعة الأولى1434هـ - 2013م. "وقد استوعبت فتاوى البلقيني كثيراً من المسائل والقضايا الخلافية المشتهرة والنادرة، فجاءت زهاء الألف إلا بضعة وخمسين فتوى، شملت جميع أبوب الفقه، من الطهارة وانتهاء بالعتق، مع طائفة من المسائل المنثورة، جاءت في خاتمة هذا السفر المبارك"[3].

[14] فتاوى الإمام ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر العسقلاني (المتوفى 852هـ).

---

1 فتاوى العلائي، تحقيق عبد الجواد حمام (بيروت، ودمشق: دار النوادر، الطبعة الأولى، 1431هـ - 2010م)، مقدمة المحقق، ص 20 - 21.

2 فتاوى الأذرعي، دراسة وتحقيق أحمد إبراهيم المحمد (الكويت: دار الضياء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1432هـ - 2011م)، دراسة المحقق، ص136.

3 فتاوى البلقيني، دراسة وتحقيق: مصطفى محمود الأزهري (الرياض: دار ابن القيم، والقاهرة: دار ابن عفان، ط1434،1هـ - 2013م)، مقمة المحقق، 36/1.

[15] **مسألة الساكت:** تأليف الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الحموي الطرابلسي الشافعي المتوفى سنة (858هـ)، وهي رسالة موضوعها السكوت وما يترتب عليه من أحكام. ويقع حجمها مع التحقيق في (173) صفحة. و صدرت من دار المنهاج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1430هـ - 2009م. وحظيت الرسالة بتقريظ أربعة من فحول الشافعية، وهم: الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، والعلامة الفقيه محمد بن إسماعيل الوناني، والعلامة الفقيه محمد بن علي القاياي، والعلامة الفقيه صالح بن عمر البلقيني

[16] الحاوي للفتاوى في الفقه والتفسير وعلوم الحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى : 911هـ).

[17] فتاوى شيخ الإسلام الأنصاري: زكريا بن محمد الأنصاري (المتوفى 926 هـ) مطبوع.

[18] الفتاوى الكبرى الفقهية : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي السعدي الانصاري، (المتوفى 974 هـ) من مشورات دار الفكر، أربع مجلدات.

[20]الفتاوى الحديثية، لابن حجر المكي الهيتمي (المتوفى 974 هـ) مطبوع.

[21] الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من السادة الشافعية: لشيخ الإسلام محمد بن سليمان الكردي، المتوفى سنة (1194هـ). وموضوع الكتاب الخلاف بين الشيخين ابن حجر والرملي وغيرهم من الأئمة المتأخرين وكيفية الترجيح بين أقوالهم[1]. ويقع الكتاب مع الدراسة والتحقيق في (624) صفحة.

[22] بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي

[23] الفتاوى المشهورة للفقيه العلامة سراج الدين عمر البزري، صاحب "إشكالات المهذب" ، ذكره الديميري في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (111/9).

[1] الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من السادة الشافعية، درساة وتحقيق: محمد بن محمود عارف الشافعي (بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م)، مقدمة المحقق، ص 11.

المبحث الثاني
ريادة الشافعية في الأصول والمقاصد
و أثرها في فقه النوازل والمستجدات

نتاول في هذا المبحث مطلبين:

الأول: ريادة الشافعية في علم الأصول والتفاعل مع الوقائع والمستجدات، وهو بمثابة التقديم للمبحث الذي بعده ولا نطيل فيه؛ إذا إن الحديث عن علم أصول الفقه ودوره في ضبط الاجتهاد الفقهي وترشيده أمر مبسوط في كتب أهل العلم. وكذلك الحديث عن ريادة الشافعية في هذا المجال مسألة هي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى كثير إيضاح، اللهم إلا التنبيه عليها باعتبارها مسلمة، ثم البناء عليها، وهو المقصود هنا.

والثاني: ريادة الشافعية في المقاصد وأثرها في تفاعل المذهب مع الوقائع والمستجدات، وهو ما سنركز عليه في هذا المبحث، لأهميته البالغة في هذا المجال أولاً، ولأنه ليس ظاهراً بالقدر الكافي كما هو الشأن في علم الأصول ثانياً، مما يقتضي بسط الحديث فيه.

المطلب الأول
الريادة الأصولية وتفاعل المذهب مع الوقائع والمستجدات

[1] علم أصول الفقه، هو: "عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستدل بها"[1]، فهو القانون الكلي الذي يحكم طرق توليد الفقه من الأدلة وتصنيعه.

[2] والإمام الشافعي هو مؤسس علم أصول الفقه: وهذه المسألة شبه مسلم بها لدى عامة أهل العلم والفقهاء، ولم يدر حولها خلاف معتبر، فهذا الأسنوي - أحد علماء الشافعية الأصوليين - يحكي الإجماع على ذلك، فيقول: "وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه **هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع، وأول من صنف فيه بالإجماع**، وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى، وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع عليه المتصل إسناده الصحيح إلى زماننا المعروف بـ**(الرسالة)**، الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي من خراسان إلي الشافعي بمصر، فصنفه له وتنافس في تحصيله علماء عصره. على أنه قد قيل إن بعض من تقدم على الشافعي نُقِل عنه إلمام ببعض مسائله

[1] المحصول في علم الأصول، للرازي: محمد بن عمر بن الحسين، تحقيق د. طه جابر فياض العلواني (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1400هـ)1/ 94.

في أثناء كلامه على بعض الفروع، وجواب عن سؤال سائل لا يسمن ولا يغني من جوع، وهل يُعَارض مقالة قيلت في بعض المسائل بتصنيف موجود مسموع مستوعب لأبواب العلم"[1].

[2] ويعتبر تأليف الإمام الشافعي لكتاب الرسالة - وهي باكورة تدوين علم أصول الفقه، وتأسيس منهج البحث الفقهي - تفاعلاً مع الوقائع والمستجدات، وتجاوباً مع النوازل العصرية، وإجابة عن سؤال عبد الرحمن بن مهدي في شأن البيان[2]، والواقع الذي استجاب له الإمام لشافعي في وضعه لعلم الأصول بتدوين الرسالة، هو التقريب بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث، وجمعهم على منهج علمي للبحث الفقهي، يحتكم إليه الجميع ويسلم، وقد أدى علم أصول الفقه هذا الدور[3]، كما يلخص لنا الإمام أحمد بن حنبل تشخيص هذا الواقع وعظمة الدور الذي انبرى له الإمام الشافعي لمعالجته، بعبارة غاية في الوجازة وغاية في الوضوح في آن واحد،قال: "**ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الشافعي فمزج بيننا**"[4].

يقول القاضي عياض شارحاً ومبيناً لمضمون عبارة الإمام أحمد والمقصود بها: "يريد أنه تمسك بصحيح الآثار واستعملها، ثم أراهم أن من الرأي ما يحتاج إليه، وتبنى أحكام الشرع عليه، وأنه قياس على أصولها ومنتزع، وأراهم كيفية انتزاعها، والتعلق بعللها وتنبيهاتها، فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع للأصل، وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد أصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار أولاً"[5].

[3] ووظيفة علم أصول الفقه كما وضعه الإمام الشافعي واستخدمه تتمثل في أمرين[6]:

الأول: أنه جعله ميزاناً يعرف به صحيح الآراء من سقيمها، وقد وزن به آراء مالك، وآراء العراقيين، وآراء الأوزاعي.

الثاني: أنه اعتبر قواعد هذا العلم قانوناً كلياً تجب مراعاته عند استنباط الأحكام الجديدة، ولقد قيد نفسه بهذه القواعد.

والشافعي اتجه بهذه القواعد اتجاهاً عملياً، فهو لا يهيم في صور وفروض، بل يضبط أموراً كثيرة وواقعة، ويستنبط منها ما تدل عليه، ويقرر أن ذلك هو المنهاج الذي يتبع.

وقد أصبح **علم الأصول** الذي أسسه الإمام الشافعي منهج البحث الفقهي المعتمد لدى عامة الفقهاء بمختلف مذاهبهم السنية والشيعية والإباضية، باستثناء الحنفية، فكانت **المدرسة الأصولية الشافعية** هي التي ارتضاها عموم أتباع المذاهب: **الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والشيعة الإمامية، والزيدية، والإباضية**، كما استهوى

---

[1] التمهيد في تحريج الفروع على الأصول، تحقيق د. محمد حسن هيتو، (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1400هـ)، ص45.

[2] انظر: قصة طلب عبد الرحمن بن مهدي في: مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي،ص58، 60)

[3] فقد جاء الشافعي والعلماء يتجادلون ويتناظرون، ولم تكن هناك قواعد أو قوانين مدونة، يتحاكمون إليها ويدرسونها لتلاميذهم، كي يجعلوها قواعد وضوابط يقيسون بها استنباطاتهم واجتهاداتهم، فصنف كتاب "الرسالة" في علم أصول الفقه، فكان أول واضع لهذا العلم ومرتب ومبوب ومخرج له إلى النور، فلم يسبق لأحد أن كتب في هذا العلم قبل الشافعي، فالإمام أحمد يقول: "ما كنا ندري ما العام ولا الخاص ولا الناسخ من المنسوخ حتى جاء الشافعي". تفصيل أكثر راجع: الظروف التي اقتضت تأليف الرسالة في مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي، ص57، 60، 61)، وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، فهد عبد الله محمد الحبيشي،ص 7.

[4] ترتيب المدارك وتقريب المسالك 91/1.

[5] المصدر نفسه.

[6] أبو زهرة: محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية، ص 293.

هذا المذهب العلمي الكثير من علماء الكلام المعتزلة والأشاعرة ... فنسب هذا المنهج باتجاهاته ومذاهبه إليهم، وأصبح معروفاً وشائعاً بمذهب المتكلمين[1].

وقد عكف أصوليو هذه المذاهب ردحاً من الزمن على دراسة كتاب (**الرسالة**) للإمام الشافعي شرحاً وتعليقاً وتطويراً ، حتى شهد علم الأصول طفرة أخرى على يد أربعة من فطاحل أئمة الشافعية، وهم: إمام الحرمين الجويني في كتابه "البرهان في أصول الفقه"[2]، ثم تلميذه الإمام الغزالي (ت:505هـ) في كتبه، وأهمها: "المستصفى في علم الأصول"، ثم الإمامان: الرازي في كتابه "المحصول"، والآمدي في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام"، فأصبح علم الأصول بعد ذلك يدور في فلك هذه الكتب الأربعة شرحاً واختصارً ، وعليهم الاعتماد[3].

ولا شك أن تأسيس علم (أصول الفقه) وتدوينه على يد الإمام الشافعي، وتلقي أتباع سائر المذاهب والمدارس الفقهية منهج البحث الفقهي الجديد بالرضا والقبول والاحتفاء، عرفاناً بدوره في تقليل الخلافات الفقهية بين الفقهاء بسبب الاحتكام إلى قواعد علمية، ومنهجية بحث موحدة في أصولها ومبادئها، وإن اختلفت في بعض فروعها وتطبيقاتها، لا شك أن ذلك يعتبر من أهم مقومات المذهب الشافعي في التفاعل والتجاوب مع مستجدات الحياة، ومعطيات الواقع الاجتماعي بشكل خاص.

ومما زاد هذا البعد قوة إلى قوته استمرار ريادة الأصوليين الشافعيين لهذه المدرسة الأصولية على نحو ما سبق ذكره، حتى أصاب علم الأصول ما أصاب الحضارة الإسلامية في عمومها، والعلوم الإسلامية خاصة، في عصور الانحطاط والتخلف من الجمود والتقليد والتعصب.

على أن المدرسة الحنفية - وهي الوحيدة من بين المدارس الفقهية التي لم ترتض طريقة الشافعية في الأصول - احتفت هي الأخرى بالمولود الجديد (علم الأصول) بطريقتها الخاصة، وهي المنافسة مع الشافعية بالعكوف على تتبع القواعد الناظمة لاجتهادات أئمتهم في الفروع، واسخلاص قواعد أصولية من خلالها، ومن ثم انتهاج طريقة جديدة، ومدرسة أصولية مغايرة ومنافسة للمدرسة الشافعية، وهي ما عرف "بالمدرسة الحنفية". ولا شك أن هذا الصنيع في حد ذاته يعتبر نوعاً من الاحتفاء والإثراء للميدان الأصولي ومنهج البحث الفقهي ناتج عن التفاعل مع الواقع الجديد، والتأثر بالعلم الجديد.

---

[1] الفكر الأصولي: دراسة تحليلية نقدية، أ.د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان (جدة: دار الشروق، الطبعة الثانية 1404هـ - 1984م)، ص446.

2 يقول الريسوني: "يعتبر إمام الحرمين أبو المعالي ... حلقة كبيرة، ومحطة بارزة، في مسيرة علم أصول الفقه. وهذه حقيقة معروفة مسلمة في تاريخ هذا العلم. ولا تحتاج إلى برهان أكثر من "البرهان نفسه". فقد أصبح "البرهان" منطلق الكتابة والتأليف في أصول الفقه لمن بعده، مثلما كانت "الرسالة" للإمام الشافعي، منطلق الكتابات الأصولية خلال القرنين الثالث والرابع، بل إلى أيام أبي المعالي، حيث إن والده المتوفى سنة 438هـ هو أحد شراح الرسالة". نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (الدار البيضاء- المغرب: الطبعة الأولى 1411هـ - 1990م) ص47.

[3] راجع د. طه جابر العلواني، أصول الفقه منهج بحث ومعرفة، ص ....

المطلب الثاني

الريادة المقاصدية وتفاعل المذهب مع الواقع الاجتماعي والمستجدات

المقاصد، هي: "**الأهداف والغايات التي أنزلت الشريعة لتحيقها لمصلحة العباد في الدارين**"[1] ، وعلم المقاصد هو العلم الذي يعنى برعاية مصالح الإنسان في دنياهم وأخراهم[2]. وهو الروح العامة التي تسري في كيان أحكام الشريعة، والمنطق الذي يحكمها ويبرز خصوصيتها وتَميُّز أسلوبها وتفرد طريقتها[(3)]، فهي بمنزلة الروح في الجسد والأعصاب في الجسم؛ ولذلك عرفها الأستاذ علال الفاسي بقوله: (**المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه**)[(4)].

وكما كانت للسادة الشافعية الريادة في الأصول كانت لهم أيضاً الصدارة في المقاصد[3]، باعتبار أن المقاصد ظلت جزءاً لا يتجزأ من علم الأصول، ومبحثاً من مباحثه، أو ركناً ركيناً من أركان هذا العلم؛ ولذلك من الطبيعي القول بأن الإمام الشافعي كان له دور كبير في إبراز مقاصد الشريعة، ومن بعده استمرت السلسلة في تطوير مبحث مقاصد الشريعة على نحو مشابه لما مرَّ في علم الأصول آنفاً، فكان لإمام الحرمين الجويني والإمام الغزالي والرازي والآمدي القدح المعلى في تنقيح وترسيخ مباحث مقاصد الشريعة في علم الأصول، كما كان للإمام العز بن عبد السلام (ت: 660هـ) الدور التأسيسي الأبرز لعلم المقاصد والمصالح والمفاسد، وخاصة في بعده العملي التطبيقي. ويمثل هؤلاء شارات مضيئة، لا تخطئها عين باحث في علم المقاصد، ولا يتأتى لدارس حلقات تطور هذه المباحث تجاوزها أو تجاهلها.

وبما أن المقام في هذا البحث لا يتسع للتفصيل، فيمكن الإشارة إلى دور نماذج من كبار أئمة الشافعية، ممن كانت لهم أدوار تأسيسية في هذا المجال، وفي مقدمتهم بالطبع: الإمام الشافعي نفسه، ويليه إمام الحرمين الجويني، وأبو حامد الغزالي، ورابعهم الإمام العز بن عبد السلام بالإضافة إلى أبي بكر الشاشي القفال الكبير.

أولاً: دور الإمام الشافعي في تطوير مباحث مقاصد الشريعة

يظهر دور الإمام الشافعي في إعمال مقاصد الشريعة وتفعيلها بما لا مزيد عليه، من خلال تأسيسه لعلم الأصول الذي تُمثِّل المقاصد روحَه وجوهَره، كما يظهر أيضاً من أصول مذهبه التي سبق الحديث عنها بشكل موجز، فقد نقل عنه إمام الحرمين الجويني ترتيبه لمدارك الاستدلال بقوله: "ذكر الشافعي في الرسالة ترتيباً حسناً، فقال: إذا

---

[1] مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان، للباحث (الخرطوم: مجمع الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، 1433هـ - 2012م)، ص46، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية له أيضاً، (الخرطوم: مطابع العملة، ط3، 2008م) ص 51.

2 انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للدكتور يوسف حامد العالم (فرجينيا: العهد العالمي للفكر الإسلامي والدر العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1415هـ - 1994م). ص79؛ مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، لعبد النور بزا، (هرندن – فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، 1429هـ – 2008م)، ص4، 36.

(3) د. خليفة بابكر الحسن، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي، مكتبة وهبة، ط1، 2000م، ص6.

(4) علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط5، 1993م) ص7.

[3] يراجع هذا المعنى في: مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي، أ.د. أحمد وفاق بن مختار (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م) ص469.

وقعت واقعة فأحوج المجتهد إلى طلب الحكم فيها فينظر أولاً في نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكا دالاً على الحكم فهو المراد، وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار ... فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد، **ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة** وعد الشافعي من هذا الفن إيجاب القصاص في المثقل فإن نفيه يخرم قاعدة الزجر، **ثم إذا لم يجد في الواقعة مصلحة عامة** التفت إلى مواضع الإجماع فإن وجدهم أطبقوا على حكم نصوا عليه فقد كفوه مؤنة البحث والفحص، فإن عدم ذلك خاض في القياس ونظر ... "[1].

ففي هذا النص اعتداد كبير لمقاصد الشريعة وكلياتها والمصالح العامة في فقه النوازل والوقائع والمستجدات.

وقد صدر من دار السلام في القاهرة في العام الماضي كتاب "**مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي**"، تأليف الدكتور أحمد فاروق بن مختار الماليزي، ويقع الكتاب في (486) اربعمائة وست وثمانين صفحة، وفي هذه الصفحات تتجلى مظاهر عناية الإمام الشافعي لمقاصد الشريعة على المستويين التنظيري الأصولي، والتطبيقي الفقهي، واشتمل الكتاب على قسمين، القسم الأول: تناول الفكر المقاصدي عند الإمام الشافعي ، تضمن: الإمام الشافعي ومقاصد الشريعة: تعريفاً وتأصيلاً واعتباراً وتطوراً، وأصول الإمام الشافعي وعلاقتها بمقاصد الشريعة، والمصلحة المرسلة عند الإمام الشافعي وعلاقتها بمقاصد الشريعة. والقسم الثاني وهو الجانب التطبيقي تناول: الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الشافعي، وتضمن هو الآخر: المقاصد الخمسة عند الإمام الشافعي، والتعليل المقاصدي عند الإمام الشافعي.

.ومن أبرز النتائج التي توصل إليها[2]:

[1] أن الإمام الشافعي أول من استعمل مصطلح"مقاصد الشريعة" وأول من عبر عنها بكليات الشرع ومصالحها العامة.

[2] أن مصطلح مقاصد الشريعة كان متداولاً عند الإمام الشافعي في كتبه الأصولية عامة والرسالة القديمة خاصة.

[3] أن الإمام الشافعي أول من صنف في أصول علم المقاصد ووطَّد أركانها في كتاب الرسالة.

[4] أن الإمام الشافعي قدم المقاصد الضرورية الكلية على القياس الجلي في ترتيب الأدلة

[5] أن الإمام الشافعي أول من وضع ضوابط لفهم مقاصد الشريعة التي تسمى بالقصد الإفهامي.

[6] ان الإمام الشافعي أول من قال بضرورة مراعاة كليات الشريعة ومصالحها العامة.

---

[1] الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه ، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب، الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة ، 1418هـ، 2/874-875.

[2] مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي، مرجع سابق، ص 468 - 469.

ثانياً: أبوبكر الشاي القفال الكبير وكتابه "محاسن الشريعة"

والحلقة الثانية من حيث الترتيب الزمني لأئمة المقاصد الشافعة الإمام محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير، أحد أعلام المذهب الشافعي وأئمة المسلمين(291 - 365هـ).

ودعني أترك المجال هنا لشيخ المقاصديين المعاصرين الدكتور أحمد الريسوني ليبرز لنا مكانة القفال الكبير في المقاصد، فيقول وهو يتحدث عن أوائل من صنفوا وكتبوا في المقاصد في القرن الرابع: "**القرن الرابع: بداية البداية**: الاهتمام بالمقاصد بشكل صريح في التصانيف المكتوبة الواصلة إلينا، نجده بشكل ملموس وقوي ومتعدد في القرن الرابع، وفيما يلي نبذة عن رواد هذا الشان وبعض آثارهم"[1]، فذكر الحكيم الترمذي وكتابه "الصلاة ومقاصدها"، وأبو الحسن العامري وكتابه "الإعلام بمناقب الإسلام"، وابن بابويه القمي وكتابه "علل الشرائع"، ثم ذكر أبابكر الشاشي قائلاً:

"رابع هؤلاء - وهو عندي أفضلهم وأنضجهم وأيضاً أسبقهم، وأخرته حتى أميزه - هو أبوبكر الشاشي المعروف بالقفال الكبير ... وأشهر كتبه هو كتاب (**محاسن الشريعة**)، والحمد لله تعالى أن حفظ هذا الكتاب، ونحمده أيضاً أن طبع في الشهور الأخيرة طبعتين مختلفتين، وإن كان من غير تحقيق، المهم أن الكتاب ما زال موجوداً، بل هو الآن مطبوع ومنشور"[2].

ويقول أيضاً عنه: "والقفال الكبير هذا - وهو من كبار أئمة الشافعية، بل يمكن أن نقول من كبار أئمة الفقه الإسلامي - لم يكن متأثراً لا بنمط فلسفي ولا كلامي ولا صوفي. فهو عالم فقيه بالمعنى المعروف للفقهاء الكبار. تميز كتابه (**محاسن الشريعة**) بتعليل الأحكام الفقهية من أول الكتاب إلى آخره؛ لا يستثني في ذلك عبادة ولا معاملة، ولذلك كان بعض العلماء المتقدمين يأخذون عليه مبالغته في التعليل، ويقولون: طرد التعليل حتى في العبادات، كأن هذا مما يعاب عليه! وعلى كل حال هذا إمام، سواء اختلف معه الناس أم اتفقوا، فهو إمام من أئمة الفقه المعتبرين، وكتابه هذا من أهم كتب الفقه القديمة في ذكر مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام الجزئية والتفصيلية، من طهارة، وصلاة وجماعة وإمامة وصوم إلى البيوع، إلى العادات، إلى بقية الأبواب الفقهية التي ختمها بالجنايات وبالقضاء والشهادات، وهو لم يستوعب جميع أبواب الفقه؛ لأنه في جزء واحد، فلا يتصور فيه هذا، ولكنه أورد الأبواب التي يكثر الاحتياج إليها في الفقه، ومضى فيها: يبدأ بذكر الأحكام،ويمزجها أو يتبعها بذكر االعلل والحِكَم لتلك الأحكام "[3].

1 محاضرات في مقاصد الشريعة (القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1431هـ - 2010م) ص61.

2 المرجع نفسه، ص66.

3 المرجع السابق، ص67.

ثالثا: دور إمام الحرمين في تطوير مباحث مقاصد الشريعة وتفعيلها

وثالث هذه السلسلة في الترتيب الزمني، وثانيهم من حيث المكانة التأسيسية بعد الإمام الشافعي هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف النيسابوري إمام الحرمين الجويني (419 - 478هـ)، صاحب "**نهاية المطلب في دراية المذهب**"، وهو الإمام في عرف الشافعية عند الإطلاق.

يقول الريسوني عن ريادة إمامنا في هذا المجال: "وأما في موضوعنا - مقاصد الشريعة - فإن للجويني حتى الآن ريادة لا ينازعه فيها أحد"، ويقول أيضاً: "إمام الحرمين أول الأئمة الأربعة في المقاصد: ... أي الذين نظروا وأصلوا، وكتبوا كتباً، أو طوروا نظريات ومصطلحات وتقسيمات، وأسهموا في تشييد البناء المقاصدي، هؤلاء الأئمة الأربعة هم: **أبو المعالي عبد الملك الجويني"إمام الحرمين"، وعز الدين بن عبد السلام**، وأبو إسحاق الشاطبي، ومحمد الطاهر ابن عاشور. وسنأتي على ذكر علماء آخرين .... إلا أن هؤلاء ... **كانوا رواداً مؤسسين في هذا المجال الذي نسميه مقاصد الشريعة، أولهم هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني**"[1].

وتكفي شهادة رائد المقاصديين المعاصرين الدكتور أحمد الريسوني لريادة إمام الحرمين الجويني في مجال مقاصد الشريعة، امتداداً لصدارة إمامه الشافعي من قبل، وتمهيداً لتَميُّز أصحابه وتلاميذه وريادتهم في المجال، فله بصماته الواضحة على المقاصديين الذين جاءوا بعده، مثل: الغزالى، والعز بن عبد السلام والشاطبي وغيرهم، كما يقول الريسوني: "وحتى ريادة الغزالي في هذا الباب (المقاصد) فهي مدينة لريادة شيخه الإمام[2]"[3].

ومن أهم مجالات إبداع إمام الحرمين في المقاصد:

[1] تأصيل كثير من المصطلحات المقاصدية: "كثير من المصطلحات المعروفة اليوم في التعبير عن مقاصد الشريعة ترجع إلى الجويني، ويرجع الفضل إليه في وضعها وبثها، من ذلك: مباغي الشرع، ومقاصده، المعاني، الكليات، المصالح العامة، الاستصلاح، والاستدلال، وما إلى ذلك "[4] من: الحكمة، والغرض، ومراد الشارع، ومحاسن الشريعة، ومطالب الشريعة، وقواعد الشريعة[5].

[2] التقسيم الثلاثي للمصالح، فهو صاحب التقسيم الثلاثي المعروف للمصالح: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، مع تحرير خاص ودقيق لمصطلح "الحاجة والحاجات".

[3] التنظير الفقهي المستقبلي أبرز مظهر للتفاعل مع الواقع الاجتماعي:

وأثر الريادة الأصولية والمقاصدية لإمام الحرمين في فقه النوازل والمستجدات - باعتبارها من أهم مقومات المذهب الشافعي في الاستمرار في العطاء والتفاعل مع القضايا المستجدة - يظهر في أروع صوره في كتابه الفريد "**غياث**

1 محاضرات في مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص68 - 69.

2 والإمام في اصطلاح الشافعية إذا أطلق فالمقصود به إمام الحرمين.

3 نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص 48.

4 المرجع السابق، ص 70.

5 مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية، د. هشام بن سعد أزهر (الرياض: مكتبة الرشد - ناشرون، الطبعة الأولى 1431هـ - 2010م) ص75 وما بعدها.

الأمم في التياث الظلم" ومعالجته لقضايا النوازل المستقبلية، والكتاب كما يدل عليه اسمه يتضمن ما تُغَاثُ به الأمم عند ما تلتفُّ بها الظلمات في المستقبل، فيقدم المنهاج الذي تغاث به الأمم عند ما تحيط بها الظلمات من كل وجه، فيخلوا الزمان من إمام، ومن مفت، ومن حملة الشريعة وعلمائها[1].

وكما يقول الدكتور أبو أمامة في كتابه **العقل الفقهي**: معالم وضوابط: "لعلنا لا نجد في الفقه الإسلامي كله على مدار العصور التي مضت فقيهاً عرض لمعالجة أفكار مستقبلية لعصره، وحاول بحثها، ووضع القواعد والحلول الممكنة لها كما فعل إمام الحرمين الجويني في كتابه الغياثي، فقد سبق عصره في مناقشة القضايا التي عرضها، وكان منها ما وقع فعلاً بعد عصره بعدة قرون"[2]، وأهم هذه القضايا التي تناولها تنظيره المستقبلي للوقائع والنوازل هي[3]:

[1] تقدير خلو الزمان عن الإمام، وتصور انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة.

[2] افتراض ظهور مُسْتَعْدٍ بالشَوكة مُسْتَولٍ عليها، ومراده بذلك مايعرف في أيامنا هذه بالإنقلابات السياسية.

[3] تقدير خلو الزمان عن المجتهدين المستقلين بالاجتهاد.

[4] إذا خلا الزمان عن المفتين وعن نقلة المذاهب، فما ذا يكون مرجع المسترشدين المستفتين في أحكام الدين؟

[5] تقدير خلو الزمان عن العلم بأصول الشريعة، وانطماس شرائع الإسلام.

بحث إمام الحرمين كل هذه القضايا والنوازل المستقبلية، وقدم ما رآه علاجاً يتلاءم مع كل حالة، وما كان منها قابلاً للاختلاف في إمكانية وقوعه ناقشه وبين وجهة نظره.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن إمام الحرمين نفسه نبه إلى دور الصدارة في فهم مقاصد الشريعة ومرامها والريادة فيها في معالجة النوازل والمستجدات، وأن عمله هذا ماكان ليتحقق لو لا التربع على كرسي الصدارة، والتأهل لهذه الريادة، فيقول في مقدمة مناقشة فرض خلو الزمان عن المجتهدين المتقلين بمنصب الاجتهاد: "**مضمون هذا الركن يستدعي نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها، وتتبع مصادرها ومواردها، واختصاص معاقدها وقواعدها، وإنعام النظر في أصولها وفصولها، ومعرفة فروعها وينبوعها، والاحتواء على مداركها ومسالكها، واستبانة كلياتها وجزئياتها، والاطلاع على معالمها ومناظمها... وإنما ذكرت هذه المقدمة ليعتقد الناظر في هذا الفن أنه نتيجة بحور من العلوم، لا يعبرها العوام، ولا تفي ببدائعها الأيام والأعوام، وقلما تسمح بجمعها لطالب واحد الأقدار والأقسام. ولو لا حذار انتهاء الأمر إلى حد التلصف والإعجاب، لأثرت في التنبيه على علو قدر هذا الركن التناهيَ في الإطناب**"[4].

1الغياثي، لإمام الحرمين الجويني، تحقيق أ.د. عبد العظيم الديب (جدة: دار المنهاج، الطبعة الأولى 1432هـ - 2011م)، مقدمة المحققص94.

[2] العقل الفقهي معالم وضابط، د. أبو أمامة نوارين الشلي (القاهرة: درا السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1429هـ، 2008م) ص106 وما بعدها.

3 المرجع نفسه.

4 الغياثي، مرجع سابق، ص475.

وقد كان إمام الحرمين مصدر إلهام مقاصدي في هذا العصر، ومجالاً خصباً للدراسات المقاصدية المعاصرة. ومن بين هذه الدراسات كتاب: "**مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية**"، للدكتور سعيد بن هشام أزهر[1]. فلمن أراد الوقوف على دور إمام الحرمين في المقاصد الرجوع إليه، بالإضافة إلى كتب الإمام، وأهمها: "البرهان "، و"الغياثي "، و"النهاية ".

رابعاً: دور الإمام الغزالي في تطوير مباحث المقاصد وتفعيلها

الحلقة الرابعة في هذه السلسلة من حيث الترتيب الزمني، هوالإمام الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد (450 - 505هـ)، وهو من هو في الفقه والأصول والتصوف والفلسفة وعلم الكلام، لا يشق له غبار، له إبداعات تنقيحية وتأسيسية واضحة في كل المجالات التي ارتادها، كيف لا وهو تلميذ الإمام الجويني، ووارث علمه ومنقح آرائه ونظرياته في الفقه والأصول والمقاصد. وهو بمنزلة ابن القيم من ابن تيمية، والقرافي من العز بن عبد السلام.

له في الفقه الشافعي "البسيط" مختصر "النهاية" ، و"الوسيط " و"الوجيز"، و"الخلاصة" ومنها اختصر الرافعي "المحرر" الذي اختصره النووي في "المنهاج"، فهو واسطة عقد المذهب: صعوداً إلى شيخه الجويني، ثم إلى المزني تلميذ إمام المذهب الشافعي وناقل علمه، ونزولاً إلى الشيخين في عرف الشافعية المعتمد قولهما في المذهب: الرافعي والنووي.

أما مكانته في الأصول والمقاصد فموضع تسليم وتثمين، ويكفي أن مؤلفاته في الأصول، وهي: "المنخول"، و"شفاء الغليل"، و "المستصفى" صارت هي العمدة في علم الأصول بعد "البرهان" و"الرسالة"، وخاصة كتابه "المستصفى".

ولتوضيح تأثيره على مسيرة الأصول والمقاصد بعده لنأخذ مثالاً لتأثيره على شيخ المقاصد بلا منازع "**الإمام أبي إسحاق الشاطبي**"، وبشهادة الريسوني في معرض حديثه عن استفادة الشاطبي من الأصوليين، يقول: "أما استفادة الشاطبي من الغزالي، فهي واضحة وصريحة، تنطق بها عشرات الشواهد، في "الموافقات " و "الاعتصام"، **حتى ليمكن اعتبار الغزالي أحد أبرز شيوخ الشاطبي**، رغم القرون الثلاثة التي تفصل بينهما. ويكفي أن أهم ما ظل يتردد عند الأصوليين عن المقاصد من مبادئ وأمثلة ومصطلحات، **إنما هو من وضع الغزالي، ثم كان ذلك مما تبناه الشاطبي وبنى عليه.** وليس هذا فحسب رغم أهميته في موضوعنا - بل إن **الشاطبي قد ذكر الغزالي في "الموافقات" نحواً من أربعين مرة في مختلف مباحث الكتاب. وفي أكثرها يذكره بالتأييد والموافقة، معتمداً عليه مستشهداً بآرائه.** بخلاف ذكره لبقية الأصوليين، حيث يكثر من نقدهم ومعارضتهم... **وأكثر من هذا، فإنه ينوه ويشيد ببعض كتابات الغزالي وآرائه، على نحو لا يفعله مع غيره من العلماء** ... [2]". وأنعم بها من شهادة وشاهد ومشهود له، ومشهود عليه.

---

[1] يقع الكتاب في 446 صفحة، ويتناول في فصول: سمات المقاصد عند إمام الحرمين، ومباحث أصولية ذات صلة بمقاصد الشريعة عنده، وقواعد مقاصدية عنده، والمقاصد الخاصة عنده، وآثار المقاصد عند إمام الحرمين في التصرفات المالية.

[2] نظرية المقاصد، للريسوني، ص320-321.

ولكن هل لهذه الريادة الأصولية المقاصدية على مستوى التنظير والتأصيل، والصدارة الفقهية كذلك، هل نرى لهما أثرهما الواضح وتجلياتهما البارزة في مجالنا "فقه الوقائع المستجدة والنوازل الاجتماعية"، كما رأينا في حال شيخه الجويني؟

سؤال ربما للإجابة عليه نحتاج إلى دراسة أخرى أو بحث آخر. ولكن يمكن الإشارة إلى كتابين للإمام الغزالي، قد نحيل عليهما الإجابة عن السؤال السالف، إلى حين استيفاء البحث المذكور متطلباته، وتوافر شروطه، والكتابان هما:

[1] كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي، وهو كتاب كما يظهر من اسمه يحمل روحاً تجديدية، تنطلق من واقع فعلت فيه النوازل والمستجدات الأفاعل، لما صار من تبدل الأوضاع الاجتماعية وتغيرها، حتى لم تَنجُ منها العلومُ ولا العلماءُ، والشأن بهم أنهم منارات الهدى، ومصابيح الدجى، فكان لا بد لهذا الواقع إذاً من بعث جديد وإحياء، ولكن الإحياء ينصب هذه المرة على العلوم والعلماء لانصرافهم بها عن روحها ومقاصدها، حتى أصبحت رسوماً وقشوراً لاحياة فيها، والأصل فيها وفي أهلها أنها مظنة للحياة والإحياء، وهذا ما يعبر عنه الغزالي في مقدمة كتابه، فيقول:

"... واستخيره تعالى ثالثاً فيما انبعث عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين ... **فأدلة الطريق هم العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء**، وقد شغر منهم الزمان، ولم يبق إلا المترسمون، وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان، واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفاً، فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً، **حتى ظل علم الدين مندرساً، ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً**"[1].

ويوضح هنا الغزالي المقاصد الدنيوية الزائفة التي استبدلها علماء هذا الزمان بمقاصد العلوم الشرعية الصحيحة النافعة ديناً ودنياً، وكأني بالغزالي وهو يخاطب الكثير من علماء زماننا اليوم، وليس علماء زمانه قبل نحو تسعة قرون، قائلاً: "ولقد خيَّلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة، تستعين به القضاة على فصل الخصام، عند تهاوش الطغام، أو جدل يتذرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام،أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام؛ إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام. **فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقهاً وحكمةً وعلماً وضياءً ونوراً وهدايةً ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً. ولما كان هذا ثلماً في الدين ملماً، وخطباً مدلهماً، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهماً، إحياء لعلوم الدين، وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين، وإيضاحاً لمباهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين**"[2].

وسيأتي معنا في المبحث الثالث أمثلة لتفاعل الإمام الغزالي مع قضايا واقعنا الاجتماعي في منطقة القرن الإفريقي ليناقش بعض الصعوبات التي نعاني منها في التمذهب بالمذهب الشافعي في مسائل الطهارة والنجاسة في المياه.

[1] إحياء علوم الدين، ومعه تخريج الحافظ العراقي 1/4-5.

2 المصدر السابق نفسه.

ونجده في كتابه "الإحياء" يبحث لنا عن الحلول الناجعة، وفقاً لما يرى أنه ينسجم مع مقاصد الشارع الحكيم، ومرامي الدين الحنيف، وخلافاً لمذهب إمامه الشافعي، بل وفاقاً لمذهب الإمام مالك.

ولعله مما سبق يظهر أننا ظفرنا على شطر الإجابة - إن لم نظفر على جلها - من خلال هذا الكتاب إبداع وتجديد رائع في مجال التربية والتزكية والسلوك وتهذيب الأخلاق،والتحام المعاني والمباني في العبادات والمعاملات، وذلك هو لب الدين وجوهر الشريعة، وقد أحدث في المجتمعات الإسلامية أثراً ظاهراً ، ولا يزال إلى يوم الناس هذا من أكثر الكتب تأثيراً عليهم؛ لأنه يمثل نموذجاً واضحاً للتوجه الذي يبحث في معاني العبادات للنظر فيما يجعلها حية مؤثرة تحقق معنى التزكية؛ ولذلك وصف حاجي خليفة[1] في كتابه كشف الظنون بأنه: "**من أجلِّ كتب المواعظ وأعظمه**، حتى قيل فيه: **إنه لو ذهبت كتب الإسلام وبقي "الإحياء" أغنى عما ذهب**"2.

[2] أما الكتاب الثاني الذي نحيل عليه ما تبقى من الإجابة على السؤال المطروح، فهو كتاب **"فتاوى الإمام الغزالي"** الذي طبع لأول مرة عام 1996م، ونشره المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، بتحقيق وتقديم وتعليق مصطفى محمود أبو صوى، ويقع الكتاب في نحو 180 صفحة، ويحتوى على مائة وتسعين فتوى "تدور حول قضايا كثيرة ومختلفة، منها ما يجزم بنفعها في أيامنا هذه، ومنها ما لا يمت إلى عصرنا هذا بصلة"، وإن كان من قضايا النوازل والمستجدات في عصره[3]. وتطرقت هذه الفتاوى إلى موضوعات شتى، مثل الطهارة، والصلاة، والعقود والبيوع، والإجارة والوكالة، والوقف والمواريث، والودائع والنكاح والطلاق، والأيمان، والنذور، والقضاء، بالإضافة إلى فتاوى أخرى متنوعة الأغراض[4].

ولا شك أن هذا الكتاب إضافة حقيقية إلى دور الإمام الغزالي ومن ثم المذهب الشافعي في التفاعل مع الواقع الاجتماعي ومستجدات الحياة. **ولعل ما يزيد من أهمية الكتاب أيضاً أنه من أقدم كتب الفتاوى في الفقه الشافعي.**

هذا وقد كان الغزالي أيضاً كشيخه قِبلة للدراسات المقاصدية المعاصرة، ومن أهم هذه الدراسات كتاب "مقاصد العقائد" عند الإمام الغزالي، د. محمد عبدو، بيروت: درا الكتب العلمية، ط1، 2011م.

---

1 هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني، الحنفي، الشهير بين علماء البلد بكاتب جلبي، وبين أهل الديوان بحاجي خليفة. مؤرخ، عارف بالكتب ومؤلفها، مشارك في بعض العلوم. ولد بالقسطنطينية وعاش في الفترة بين: (1017- 1067هـ) (1609-1657م). **من تصانيفه:** "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" في ملجدين، و"تحفة الكبار في اسفار البحار"، و"ميزان الحق في التصوف"، و"سلم الوصول إلى طبقات الفحول في التراجم"، و"تحفة الأخيار في الحكم والأمثال والأشعار".

2 كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث 1/1. وكتاب **الإحياء** مقسم على أربعة أقسام: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات، وفي كل منها عشرة كتب. وقد تناول في ربع العبادات الكتب العشر التالية: كتاب العلم، وكتاب قواعد العقائد، وكتاب أسرار الطهارة، وكتاب أسرار الصلاة، وكتاب أسرار الزكاة، وكتاب أسرار الصيام، وكتاب أسرار الحج، وكتاب تلاوة القرآن، وكتاب الأذكار، وكتاب الأوراد.

3 فتاوى الإمام الغزالي، تحقيق وتقديم وتعليق مصطفى محمود أبو صوى (كولالومبور: المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1996م)، مقدمة المحقق، ص2.

4 المرجع السابق، مقدمة المحقق، ص11.

خامساً: دور الإمام العز بن عبد السلام في تأسيس علم المقاصد وتفعيله

والحلقة الخامسة في هذه السلسلة في الترتيب الزمني، والثالثة في المكانة التأسيسية لعلم المقاصد بعد الإمامين: الشافعي، والجويني، هو الإمام العز بن عبد السلام، المتوفى سنة 660هـ[1]، أحد أبرز علماء الشافعية في عصره، "وإن كان في فكره وفقهه يتجاوز حدود المذهب، فهو عالم مستقل، متحرر متميز في فكره ومنهجه"[2] ، صاحب التصانيف القيمة في التفسير والحديث والعقيدة، والفقه والأصول والمقاصد، والتصوف والتربية والأخلاق، وصاحب المواقف الجريئة، والفتاوى الشهيرة.

وتظهر أبرز معالم الدور التأسيسي والتفعيلي للإمام العز في المقاصد من خلال:

[1] مؤلفاته في المقاصد، ومن أبرزها: "**قواعد الأحكام في مصالح الأنام**"، و"الفوائد في **اختصار المقاصد**"، و"شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال"، و"**مقاصد الصلاة**"، "**مقاصد الصوم**"، و"**مناسك الحج**". وعناوين هذه المؤلفات الموسومة بالمقاصد في وقت لم تكن الكتابات المقاصدية المستقلة مألوفة ولا معروفة وحدها معلم بارز له دلالته في الصدارة والريادة. وكتابه الأول "**قواعد الأحكام في مصالح الأنام**" أهم كتبه على الإطلاق وأشهرها، وهو الذي برزت فيه إمامته في المقاصد، "**ولعله أول كتاب في تاريخ التآليف والتصانيف الإسلامية عبَّر من عنوانه على المصالح مباشرة. فهو أول كتاب نعرفه بعنوان المصالح ، ومخصص كله لبيان المصالح والمفاسد**"[3].

وبما أن "المصالح" من بين المصطلحات والعبارات التي كانت تستعمل لدى علماء الإسلام في معنى المقاصد[4]، قبل أن يغلب مصطلح "المقاصد" على غيره من العبارات للدلالة على المقصود؛ فإن المصالح الشرعية تساوي المقاصد الشرعية[5]، وعنوان الكتاب على هذا يعني أو يساوي "قواعد الأحكام في مقاصد الشرع للأنام"، ثم إن الكتاب ليس

---

1 هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب، أبو محمد عز الدين، سلطان العلماء، السلمي نسباً، المغربي أصلاً، الدمشقي مولداً ومنشأ، ثم المصري درأ ووفاة، والشافعي مذهباً، المعروف بـ"ابن عبد السلام، ولد سنة577هـ، وتوفي سنة 660هـ، تولى التدريس والقضاء، من مؤلفاته: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، و"الفوائد في اختصار المقاصد"، و"الإمام في بيان أدلة الأحكام"، "شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال"، و"مقاصد الصلاة"، "مقاصد الصوم"، و"مناسك الحج"، و"أحكام الجهاد وفضله"، وغيرها. انظر: السبكي: عبد الوهاب بن علي تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، شركة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط1، د. ت، 209/8؛ وابن كثير: أبو الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، تحقيق أحمد بن عبد الوهاب فتيح (القاهرة: دار الحديث، ط1، 1413هـ- 1992م)، 264/13؛ وابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت: دار الآفاق الجديدة، د. ط، د. ت)، 301/5.

2 الريسوني، مخاضرات في مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص77.

3 الريسوني، محاضرات في مقاصد الشريعة، ص77.

4 للوقوف على هذه العبارات المستعملة في معنى المقاصد يمكن مرجعة: محاضرات في مقاصد الشريعة للريسوني، ص22 وما بعدها، وفقه المقاصد، د. عبد االه الزبير عبد الرحمن: (الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة، ط1، 1425هـ، 2004م) ص:29-42، ومقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان، للباحث، ص 47 وما بعدها.

5 العلاقة بين مصطلحي "المصالح" و"المقاصد" هي علاقة ترادف وتطابق من حيث المعنى والمضمون، فكلاهما يعني في الحقيقية ما يترتب على تشريع الأحكام من جلب للمنافع ودرء للمفاسد، وذلك مثل: حفظ النفس المترتب على مشروعية القصاص. أما من حيث مواضع الإطلاق ومواطن الاستعمال، فبينهما فرق يتمثل في أن المقاصد راجعة إلى الخالق المشرع، وإلى الشريعة والتشريع نفسه، بينما المصالح راجعة إلى الخلق المكلفين بالتزام الشريعة وتنفيذ التشريع. فحيث أطلقت "المقاصد"، فالالتفات إلى جانب الشارع الحكيم، وسمو شريعته التي أودع فيها من التشريعات ما يكفل للخلق سعادة الدارين، قاصداً بذلك تحقيق مصالحهم في المعاش والمعاد.

في المصالح والمقاصد فقط، وإنما في قواعدها، والقواعد الفقهية كانت معروفة ومتدولة قبل العز، ولكنه يبدع هنا في قواعد المصالح والمقاصد، والحقيقة أن الذي يعنيه العز هو قواعد المفاضلة والترجيح والتقديم والتأخير بين المصالح والمفاسد، فهذا هو موضوع الكتاب بالتدقيق[1]، ويتولى ابن عبد السلام نفسه تجلية هذا المعنى ببيان الهدف من تأليف الكتاب، وقد عقد لذلك فصلاً: "**فصل: في بيان مقاصد هذا الكتاب**: الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه، **والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح**، فإذا سمعت الله يقول: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾؛ فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح[2].

ومن هنا يبرز بشكل جلي دور الإمام العز التأسيسي في المقاصد، فلا غرو إذن في عده مؤسساً لما يمكن أن نسميه بـ"علم المصالح والمفاسد" أو "فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد"، أو بالتعبير الأكثر تداولاً في عصرنا "فقه الأولويات"، وهو جوهر علم المقاصد[3].

[2] أثر الإمام العز على المقاصديين من بعده: أمثال القرافي، والشاطبي[4]، ومن بعدهما إلى هذا العصر، ولكن القرافي هو أوضح مثال، كيف لا وهو تلميذه ووارث علمه، وهو بمنزلة الغزالي مع الجويني، وابن القيم مع ابن تيمية، ولكن ما يميز العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي عن النموذجين الآخرين، أنهما ينتميان إلى مذهبين مختلفين، فالشيخ شافعي، والتلميذ الوفي مالكي، بخلاف الجويني والغزالي فكلاهما شافعي، وكذلك ابن تيمية وابن القيم فكلاهما حنبلي. ومع ذلك فالقرافي أدى دور التلميذ الوفي لشيخه، المكمل لرسالته، والمتمم لأفكاره، والصائغ صياغات جديدة لقواعده، وكشأن المتاخر مع المتقدم، قد يكون في بعض الأحيان أقوى استدلالاً، وأجود عرضاً، وأكثر تدقيقاً[5].

وحيث أطلقت"المصالح" فالالتفات إلى جانب الخلق وما يتحصل لهم في تحقيق مقاصد الشارع من المنافع المادية والمعنوية الدنيوية والأخروية. مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان، للباحث، ص 49.

1 محاضرات في مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص77 - 78.

2 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق، 11/1.

3 مقاصد الشريعة العامة عند الإمامين العز ابن عبد السلام والشاطبي، للباحث، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، 2002م. ص 78، 296. وانظر أيضاً: مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص8.

4 انظر استفادة الشاطبي من العز بن عبد السلام في: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني، ص322.

5 محاضرات في مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص81.

ولعل هذا (إحكام الصياغة والعرض)، وذاك (اختلاف المذهب والمدرسة) ما يفسر لنا أن كثيراً من آراء وأفكار ونظريات العز بن عبد السلام تنسب للقرافي وتسند إليه، دون ذكر المصدر الأصلي، ودون أن يفطن لذلك إلا بعض المتخصصين. "وعلى كل حال منذ عز الدين بن عبد السلام إلى الآن، الكلام في المصالح والمفاسد وتعاريفها وانواعها وأصنافها ومراتبها وقواعد الترجيح بينها ... تقريباً كل ما قيل ويقال في المجال، مدين لابن عبد السلام ويبنى عليه، وقد يضيف الشيء القليل، ولا يكاد يخرج عنه وعن تلميذه القرافي"[1].

ومعنى هذا أن الإمام العز بن عبد السلام لا يزال حياً بين ظهرانينا في هذا العصر بفقهه المقاصدي الحيّ، وفكره المصلحي المتجدد، يعالج قضايانا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونلجأ إليه في البحث عن الحلول والأجوبة لنوازلنا ومستجداتنا؛ ولذلك كان مثار اهتمام لدراسات مقاصدية عديدة[2].

وهذا ما يظهر لنا أثر الريادة المقاصدية للإمام العز بن عبد السلام في تفعيل المصالح وفقه الموازنات، والتفاعل مع المستجدات والنوازل، وبهذا يمثل الإمام العز "قفزة عظيمة ومنعطفاً مهماً في تحويل الفقه من جموده على المدونات والمختصرات وتخريجات علماء المذهب إلى حيوية الشرع ومسايرته لكل زمان ومكان، وتنزيل القواعد الفقهية والأصولية والأحكام الشرعية على ظروف المكلفين وأحولهم، ومنشأ هذا عنده الظرف السياسي الذي كان يتسم بالتفكك والقلق والاضطراب، وظهور التتار وخروج الصليبيين إلى الشام، واشتداد تيار التصوف وعلم الكلام"[3].

[3] فتاوى الإمام العز ابن عبد السلام: ومن المعالم البارزة لأثر الريادة المقاصدية للإمام العز بن عبد السلام في التفاعل مع الوقائع والمستجدات إنتاجه في فقه النوازل، المتمثل في كتابين:

الأول: الفتاوى المصرية، ولم أعلم بعد أنها رأت النور بالنشر، ولكنها مذكورة في كتب التراجم.

والثاني: الفتاوى الموصلية، وهذه مطبوعة ومحققة عدة مرات، وتشتمل هذه الفتاوى على مائة وخمس مسألة (105) في مختلف الموضوعات، في العقائد والعبادات، والأخلاق والآداب، والمعاملات والأنكحة، والوصية والميراث، والحدود والجنايات، والقضاء والإمارة، والاجتهاد والتقليد، وغيرها من الموضوعات.

1 المرجع السابق نفسه

2 من بين هذه الدراسات: مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، عمر بن صالح بن عمر، عمان: دار النفائس، ط1، 1423هـ – 2003م. ومقاصد الشريعة العامة عند الإمامين العز ابن عبد السلام والشاطبي، محمد شيخ أحمد (محمد حاج)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، 2002م. ص 78، 296.

3 مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي، مرجع سابق، ص114.

المبحث الثالث

تفاعل المذهب الشافعي مع الواقع الاجتماعي في القرن الإفريقي

(صعوبات عملية وإشكالات في الفهم والممارسة[1])

المطلب الأول: نماذج تطبيقية لصعوبات عملية في العبادات

في هذا المطلب نتناول نماذج تطبيقية لبعض الصعوبات العملية في باب العبادات، الناشئة عن مدى ملاءمة اختيارات المذهب مع طبيعة البيئة ونمط حياة المجتمع الصومالي في هذه المنطقة، ومعظمها من باب الوسائل (أحكام الطهارات)، لا من باب المقاصد على الرغم من أنها قد تترتب نتائج تعود على مقاصدها بالإبطال، كما سيظهر من المثالين موضوع الدراسة في هذا المطلب.

المثال التطبيقي الأول: نجاسة فضلات الحيوان مأكول اللحم

أولاً: الحكم الفقهي للمسألة وأقوال العلماء فيها:

للفقهاء في حكم بول وروث الحيوان مأكول اللحم اتجاهان[2]:

الأول: القول بطهارتها، وهو رأي المالكية والحنابلة، مستدلين بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها، كما في الصحيحين: (**قدِم أناس من عُكل أو عرينة[3] فاجتووا[4] المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها**)[5]، فالحديث دال على طهارة بول الإبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشرب النجس، ويقاس على الإبل غيرها من مأكول اللحم، فتكون فضلات سائر الحيوانات تابعة

---

[1] هذا المبحث أصله كان جزءاً من بحث بعنوان "**المذهب الشافعي في الصومال: معالم وملامح من وحي التفاعل البيئي**"، قدم لمؤتمر الإسلام في إفريقيا بمناسبة مرور أربعة عشر على دخول الإسلام في إفريقيا،الذي عقد في الخرطوم عام 2006م، وصدر ضمن سلسلة الكتب الأربعة عشرة التي نشرت فيها بحوث المؤتمر، ثم نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التي تصدرها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم - السودان، العدد التاسع: صفر1428هـ، فبراير 2007م، بعنوان: " **المذهب الشافعي في الصومال: معالم وملامح من واقع التفاعل البيئي** "ص233-318.

[2] ابن رشد، بداية المجتهد (دار الفكر، 1998م) ص69؛ ود. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر المعاصر، ط4، 2002م)، 1/312.313.

[3] عُرَينة قبيلة من قبائل اليمن، لسان العرب [281/13]

[4] اجتويت المدينة: إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة . وقيل: خاص بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصة. الشوكاني، نيل الأوطار (إدارة الطباعة المنبرية) 59/1.

[5] صحيح البخاري 1 / 92، حديث رقم (231)، وصحيح مسلم [3 / 1296]، حديث رقم (1671).

للحومها، فإن كان حلالاً ففضلاتها طاهرة، وإن كان حراماً فنجسة، وإن كان مكروهاً فكذلك. كما استدلوا بإباحة الصلاة في مرابض الغنم على أنه دال على طهارة أرواثها وأبوالها[1] .

والثاني: القول بنجاستها، وهو رأي الشافعية والحنفية، فهم لا يفرقون بين فضلات الإنسان وفضلات الحيوان، ولا بين الحيوان مأكول اللحم وغيره، تعميماً للنصوص الآمرة بالتطهر والاستنزاه من البول، وأما حديث العرنيين وأمره صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل، فقالوا: إنه كان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه؛ إلا أن للحنفية تفصيلاً، فهم يرون أن نجاسة بول مأكول اللحم مخففة، فتجوز الصلاة معه إذا أصاب المرء ما يبلغ ربع الثوب[2]؛ لعموم البلوى بها.

الترجيح: رجح بعض المحققين القول بطهارة بول وروث كل ما يؤكل لحمه، منهم ابن تيمية، وقد أفاض في الاستدلال لذلك بما يطول عرضه في هذا المقام، منها: أنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته[3]، وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه، تمسكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك[4].

وقال الدكتور القرضاوي بعد أن استعرض ملخصاً للأدلة التي ذكرها ابن تيمية: "وبهذه الأدلة الناصعة يتبيَّن لنا رجحان القول بطهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، دون أن يكون في نفس المسلم أدنى ريب من ذلك"[5].

ولا شك أن الأخذ بهذا القول يحقق الكثير من المصالح الدينية والدنيوية، ويد فع كذلك الكثير من المفاسد التي عمت بها البلوى في بيئة مثل الصومال، كما سيظهر بيانه في الفقرة التالية، علماً بأن عموم البلوى هو ما جعل الحنفية يعتبرونها نجاسة مخففة تجوز الصلاة معها ما لم تفحش.

ثانياً: الصعوبات العملية في تطبيق الحكم: تتمثل الصعوبة العملية الناشئة من تطبيق هذه المسألة في أن المجتمع الصومالي الذي يحترف في غالبيته الرَّعي[1]، ويتعامل في عمومه مع الأنعام، مع تمسكه بالمذهب الشافعي

[1] ففي صحيح البخاري 1/ 165، ومسلم 1/ 373 : (وكان ﷺ يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم).
[2] د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، 1/ 314.
[3] راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 21/534. 587.
[4] السيد سابق، فقه السنة، الدار السودانية للكتب، ط/1، 1990م، 24/1.
[5] فقه الطهارة، (مكتبة وهبة، ط1، 2002م) ص: 93.

الذي يرى نجاسة فضلات الأنعام، تواجهه صعوبات عملية كبيرة في التوفيق بين التمسك بدينه، وأداء شعائره المتوقفة على الطهارة، وأهمها الصلاة، وبين متطلبات حياته اليومية المرتبطة بدرجة كبيرة بمنافع الأنعام، وقد انقسم الناس في ذلك إلى أصناف:

[1] صنف غلَّب جانب الحيطة الدينية، وهم الفقهاء وطلاب العلم، وعامة المتدينين المتمسكين بالمذهب الشافعي، الذين لا يسمحون بالتزحزح عنه قيد أنملة، بل قد يرى بعضهم أن العمل بما يخالف المذهب بدعة، أو خروج عن التدين2.

فهؤلاء يمثلون الزعامة الدينية التقليدية في المجتمع، وهم ـ في سبيل أداء الشعائر ـ على قدر كبير من الحرج فيما يتعلق بمسائل الطهارة، قد يحدُّ من تعاطيهم مع الأنشطة الحياتية اليومية بسلاسة، علماً بأن أغلبهم إما من أهل الحضر أو القرى شبه المستقرة، أما من كان منهم من أهل البدو الرُّحل فحرجه أعظم، فقد تجد الواحد يتحاشى التعامل المباشر مع الأنعام، وخاصة الإبل نظراً لصعوبة التحرز من بولها، وقد تجدهم يتعاملون مع الأرض، وكأن الأصل فيها النجاسة، مع أنها طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين كما في الحديث الصحيح3، فلا يصلي عليها إلا بعد أن يفرش عليها حصيراً، أو ثوباً، أو رداءه أو عمامته إن لم يجد غيرها، ولا يطأ عليها ورجلاه مبلولتان من الوضوء ونحوه، إلا بعد عملية فحص دقيق للموقع، والتأكد من خلوه من آثار البهائم من بول وروث، وحتى عند ما يتيمم بها ـ فتكون هي المطهرة وليست طاهرة فقط ـ فلابدَّ من هذا الفحص، مما هو حرج بيِّن، يتنافى مع يسر الشريعة وسماحتها.

---

[1] يعتمد الشعب الصومالي اعتماداً كبيراً على الثروة الحيوانية، حيث تُغطِّي المراعي الطبيعية نحو 50% من مساحة البلاد، .وتصل نسبة الرعاة إلى 60% من مجموع السكان، وتعتبر تربية المواشي حرفة غالبية السكان، وللدلالة على أهمية الرعي تكفي الإشارة إلى ما هو شائع عندهم من أن اسم "الصومال" مشتق من فعل "سومال" أي: اذهب واحِلب.

[2] علماً بأن اجتهادات أئمّة المذاهب الفقهيّة المعتبرة (الّتي نقلت نقلاً صحيحاً منضبطاً تمّ به تقييد مطلقها ، وتخصيص عامّها، وذكر شروط فروعها) يخيّر في الأخذ بأحد تلك الاجتهادات لمن ليست لديه أهليّة الاجتهاد. وليس من الضّروريّ التزام مذهب معيّن . على أنّ من كانت لديه ملكة التّرجيح والتّخريج فإنّه يستعين بالاجتهادات الفقهيّة كلّها بعد التّثبّت من صحّة نقلها - ولو نقلت مجملةً - وله الأخذ بها عملاً وإفتاءً في ضوء قواعد الاستنباط والتّرجيح . أما تلفيق عبادة واحدة أو تصرّف واحد من اجتهادات أئمّة متعدّدين ففي صحّته خلاف . الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 2/1. www.islam.gov.kw

[3] لفظ الحديث كما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي ذر رضي الله عنه (إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير) الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، (دار إحياء التراث العربي – بيروت) [211/1]، وصححه الألباني في تعليقه على السنن. وأخرجه النسائي أيضاً في سننه بلفظ قريب له عن أبي ذر رضي الله عنه، المجتبى من السنن (مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، ط/2، 1406 – 1986م) [171/1].

[2] صنف غلَّب جانب مصلحته الدنيوية، جهلاً منه بقيمة المعادلة بين المصلحتين، وهم العامة، ومعظمهم من البدو الرحل، فهؤلاء يجدون صعوبة بالغة في أداء شعيرة الصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام على الإطلاق بعد التوحيد، وذلك للأسباب الآتية:

أ. صعوبة الاحتراز من فضلات الأنعام، وعموم البلوى بها، وخاصة في القرى الريفية والبدو الرُّحل، مع ما ترسخ في أذهانهم من نجاسة هذه الفضلات، وعدم صحة الصلاة إلا بعد تطهير البدن والثوب والمكان منها.

ب. قلة توافر المياه لهم في مناطق شاسعة من الصومال[1]، وهي المناطق التي يغلب عليها الرعي، بحيث قد تكون المسافة بين المراعى، وبين آبار المياه أو البرك التي تستقى منها، .وخاصة في فصل الصيف، وأيام القحط .مسيرة يوم أو يومين وربما أكثر.

ج. قلة العلم والفقه لدى هؤلاء البدو الرحل، وضآلة حظهم من إدراك مقاصد الشريعة ومراميها، فتصعب عليهم الموازنة بين أداء الصلاة في وقتها أياً كان نوع الخلل في الطهارة عن نجاسة بول الأنعام وروثها في الثياب أو البدن، باعتبار أن الطهارة وسيلة، وبين ترك الصلاة من أجل هذا الخلل في الطهارة، هذا إن لم يؤد بهم الجهل إلى عدم إدراك أهمية الصلاة أصلاً، ومكانتها في الإسلام، وهذا ما يغلب على كثير من أهل البدو ورعاة الإبل منهم على وجه الخصوص.

وهذه الأسباب تحمل الكثيرين منهم .وخاصة إذا كانوا رعاة إبل[2] .على ترك الصلاة كلياً، معتقدين أنه لا سبيل إلى أدائها أصلاً والحالة هذه، لعدم استطاعتهم التطهر من هذه النجاسات، و أحسن حالاً منهم من يصلي يوم ورود الماشية، بعد أن يغتسل ويطهر ملابسه في المورد، ثم يعود لحاله بعد مغادرته، فقد يصلي في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حسب نوبة الورود وقربهم وبعدهم من المورد، وأحسن منهم من قد يجمع الصلاتين، أو الثلاث، أو الخمس مرة في اليوم عندما يتمكن من التطهر بطريقة صحيحة، بعد نهاية دوام عمله اليومي، وخاصة إذا كان من أهل البقر أو الغنم، ومنهم من يحافظ على أدائه للصلاة، ولكن يتكبَّد من المشاق الكثير والكثير.

[1] وهي المناطق شبه الصحراوية التي لا تقع على ضفاف نهري جوبا وشبيلى.

[2] وقد قال لي أحدهم ذات مرة وأنا أناقش معه ضرورة أداء الصلاة في أي حال من الأحوال: "من المستحيل أن يصلي راعي إبل، لاستحالة الاحتراز من بوله، وخاصة في الغابات".

[3] أما الصنف الثالث فهم أبناء الصحوة الإسلامية المعاصرة بمختلف اتجاهاتها، الذين تفتحت أعينهم على وعي إسلامي متبصر، وثقافة فقهية غير مذهبية نظرياً على الأقل، وقد وصل تأثير هذه الصحوة القاصي والداني، الحضري والبدوي ولكن بأقدار متفاوتة، وقد خفف هذا الوعي كثيراً مما كان يعاني منه الصنفان الأولان في هذا الخصوص، وخاصة في المدن والقرى، أما البدو فلا يزال الأثر فيهم قليلاً مع ضعف الوعي العام.

المثال الثاني التطبيقي: نجاسة المياه دون القلتين بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير

هذا هو المثال الثاني للصعوبات العملية الناشئة عن مدى ملاءمة المذهب الشافعي مع البيئة الصومالية في باب الطهارة، وهو زيادة إيضاح وتأكيد للمثال الأول من الناحيتين الفقهية والتطبيقية، أعني من حيث ضعف المأخذ والأساس الفقهي (الدليل)، الذي بنيت عليه المسألة، ومن حيث الصعوبات العملية، والحرج الشديد المترتب على الأخذ بها.

وهذه المرة أترك المجال لأحد أئمة المذهب الشافعي، المشهود له بالإمامة في الفقه والأصول بلا نزاع، ليتولى بنفسه بيان ما في هذه المسألة من ضعف في المأخذ، وصعوبة في التطبيق، وهو الإمام أبو حامد الغزالي، صاحب "**البسيط**" و"**الوسيط**" و"**الوجيز**" و"**الخلاصة**" في الفقه الشافعي؛ وذلك حتى لا أبدو متحاملاً على المذهب، فإليك هذا النص الطويل له في كتابه " **إحياء علوم الدين**"[1]:

قال .رحمه الله تعالى . مبيناً كيف يتنجس الماء: "ويخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير بملاقاة النجاسة طعمُه أو لونُه أو ريحُه، فإن لم يتغير وكان قريبا من مائتين وخمسين مناً، وهو خمسمائة رطل برطل العراق، لم ينجس لقوله صلى الله عليه وسلم (**إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا**)[2]، وإن كان دونه صار نجساً عند الشافعي رضي الله عنه هذا في الماء الراكد، وأما الماء الجاري إذا تغير بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة، دون ما فوقها وما تحتها، لأن جريات الماء متفاصلات، وكذا النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الماء فالنجس موقعها من الماء وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين، وإن كان جري الماء أقوى من جري النجاسة، فما فوق النجاسة طاهر، وما سفل عنها فنجس، وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين".

[1] محمد الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، (دار الكتب العلمية – بيروت، ط/1، 1425هـ/ 2004م)، 1/129.128.

[2] قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير [16/1]، [18/1] : "حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا: أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي، من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه. ولفظ أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله ﷺ (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ولفظ الحاكم: فقال: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: (فإنه لا ينجس). قال الحاكم: صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته، وقال ابن مندة: إسناده على شرط مسلم.

ثم يبين الغزلي مأخذه على ما ذهب إليه الإمام الشافعي .رحمه الله تعالى .وسبب ذلك فيقول: "وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر، ولا يعود نجسا بالتفريق، هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رحمه الله في أن الماء وإن قلَّ لا ينجس إلا بالتغير؛ إذ الحاجة ماسة إليه، **ومثار الوسواس اشتراط القلتين، ولأجله شق على الناس ذلك، وهو لعمري سبب المشقة**، ويعرفه من يجربه ويتأمله. ومما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسُّر الطهارة مكة والمدينة؛ إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة، ومن أول عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات، وقد توضأ عمر رضي الله عنه بماء في جرة نصرانية، وهذا كالصريح في أنه لم يعوِّل إلا على عدم تغير الماء، وإلا فنجاسة النصرانية وإنائها غالبة تعلم بظن قريب".

وهنا يبين الغزالي الأدلة التي استند إليها في اختياره مذهب الإمام مالك في المسألة وترجيحه على مذهب إمامه الشافعي من سبعة أوجه، قائلاً:

"فإذاً عُسْر القيام بهذا المذهب، وعدم وقوع السؤال في تلك الأعصار **دليل أول**، وفعل عمر رضي الله عنه **دليل ثان، والدليل الثالث:** إصغاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء للهرة[1]، وعدم تغطية الأواني منها بعد أن يرى أنها تأكل الفأرة ولم يكن في بلادهم حياض تلغ السنانير فيها وكانت لا تنزل الآبار.

"**والرابع:** أن الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير، ونجسة إن تغيرت، وأي فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة بالورود عليها أو بورودها عليه، وأي معنى لقول القائل: إن قوة الورود تدفع النجاسة مع أن الورود لم يمنع مخالطة النجاسة، وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أيضا ماسة إلى هذا، فلا فرق بين طرح الماء في إجَّانة[2] فيها ثوب نجس أو طرح الثوب النجس في الإجَّانة وفيها ماء، وكل ذلك معتاد في غسل الثياب والأواني.

"**والخامس:** أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة، ولا خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا وقع بول في ماء جار ولم يتغير أنه يجوز التوضؤ به وإن كان قليلا، وأي فرق بين الجاري والراكد. وليت شعري هل

[1] حديث إصغاء الإناء للهرة أخرجه الإمام مالك في الموطأ [160/1] عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي للهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها" ، والإمام احمد في المسند [309/5] من فعل أبي قتادة، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح.

[2] والإجَّانةُ: إناء تُغْسَل فيه الثيابُ، وجمعها أجاجينُ. انظر: الرازي، مختار الصحاح [267/1]، وابن المطرز،المغرب في ترتيب المعرب [31/1].

الحوالة على عدم التغير أولى، أو على قوة الماء بسبب الجريان؟ ثم ما حد تلك القوة، أتجري في المياه الجارية في أنابيب الحمامات أم لا؟ فإن لم تجر فما الفرق؟ وإن جرت فما الفرق بين ما يقع فيها وبين ما يقع في مجرى الماء من الأواني على الأبدان وهي أيضا جارية؟ ثم البول أشد اختلاطا بالماء الجاري من نجاسة جامدة ثابتة إذا قضى بأن ما يجري عليها وإن لم يتغير نجس أن يجتمع في مستنقع قلتان فأي فرق بين الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورة.

"**والسادس:** أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين ثم فرقتا فكل كوز يغترف منه طاهر، ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل، وليت شعري هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوة الماء بعد انقطاع الكثرة وزوالها مع تحقق بقاء أجزاء النجاسة فيها؟.

"**والسابع:** أن الحمامات لم تزل في الأعصار الخالية يتوضأ فيها المتقشفون ويغمسون الأيدي والأواني في تلك الحياض مع قلة الماء، ومع العلم بأن الأيدي النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليها.

"***فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوي في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير*** معولين على قوله صلى الله عليه وسلم (**خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر طعمَه أو لونَه أو ريحَه**)[1]، وهذا فيه تحقيق، وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفسه كل ما يقع فيه وكان مغلوبا من جهته، فكما ترى الكلب يقع في المملحة فيستحيل ملحاً ويحكم بطهارته بصيرورته ملحاً وزوال صفة الكلبية عنه، فكذلك الخل يقع في الماء وكذا اللبن يقع فيه وهو قليل، فتبطل صفته ويتصور بصفة الماء وينطبع بطبعه إلا إذا كثر وغلب، **وتعرف غلبته بغلبة طعمه أو لونه أو ريحه فهذا المعيار**، وقد أشار الشرع إليه في الماء القوي على إزالة النجاسة، وهو جدير بأن يعول عليه فيندفع به الحرج، ويظهر به معنى كونه طهوراً، إذ يغلب عليه فيطهره كما صار كذلك فيما بعد القلتين، وفي الغسالة وفي الماء الجاري وفي إصغاء الإناء للهرة، ولا تظن ذلك عفواً؛ إذ لو كان كذلك لكان كأثر الاستنجاء ودم البراغيث حتى يصير الماء الملاقي له نجسا، ولا ينجس بالغسالة ولا بولوغ السنور في الماء القليل".

[1] حديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه أخرجه بلفظ " الماء طهور لا ينجسه شيء" بدون الاستثناء: أبو داود في سننه [64/1]، والنسائي في سننه [174/1]، وصحح الألباني روايتهما، والترمذي وحسنه في سننه[95/1]، والإمام أحمد في مسنده [3 /31]، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه عليه: "صحيح بطرقه وشواهده"، والحاكم في المستدرك [597/1]بلفظ "إن الماء طهور" وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه، و له شاهد صحيح على شرط مسلم".

ثم بعد تقرير هذه الأدلة الناصعة الواضحة بقي عليه أن يوجه حديث القلتين، الذي هو أساس مذهب الشافعي في المسألة، بما يتوافق مع الأدلة السابقة ولا يناقضها أو يعارضها، فقال: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم: **(لا يحمل خبثاً)** فهو في نفسه مبهم، فإنه يحمل إذا تغير، فإن قيل أراد به إذا لم يتغير، فيمكن أن يقال إنه أراد به أنه في الغالب لا يتغير بالنجاسات المعتادة، ثم هو تمسك بالمفهوم فيما إذا لم يبلغ قلتين، وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن[1]، وقوله: **(لا يحمل خبثاً)** ظاهره نفي الحمل أي يقلبه إلى صفة نفسه كما يقال للمملحة لا تحمل كلبا ولا غيره أي ينقلب؛ وذلك لأن الناس قد يستنجون في المياه القليلة وفي الغدران ويغمسون الأواني النجسة فيها ثم يترددون في أنها تغيرت تغيراً مؤثراً أم لا، فتبين أنه إذا كان قلتين لا يتغير بهذه النجاسة المعتادة، فإن قلت: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم **(لا يحمل خبثاً)**، ومهما كثُرت حَملها، فهذا ينقلب عليك فإنها مهما كثُرت حَملها حكماً كما حَملها حساً، فلا بد من التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين جميعا".

وأخيراً يختم هذه المناقشة الطويلة لرأي إمامه، ببيان اختياره الذي تطمئن إليه نفسه في هذه المسألة أولا، ثم بيان منهجه في المسائل المختلف فيها في باب الطهارات عموماً، بما فيها هذه المسألة، **وهو أن الأصل فيها التساهل والتسامح، وليس الاحتياط والتشدد**، فيقول: "**وعلى الجملة فميلي في أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل فهماً من سيرة الأولين، وحسماً لمادة الوسواس، وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه في مثل هذه المسائل**".

[1] نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر في التمهيد قوله: "ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقةمبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع". تلخيص الحبير [18/1]

المطلب الثاني: نموذج زواج "المسافة" وإشكالات التفاعل المذهبي فهماً وممارسة

أولاً: مفهوم زواج المسافة[1]

يتم الزواج في الصومال بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: هي الطريقة السنية المعروفة، وذلك بأن يتقدم الشاب للفتاة طالباً يدها من وليها، بوساطة والده، أو سلطانه[2]، أو بعض أقربائه، فإذا تمت الموافقة على الخطبة، يحدد موعد للعقد، ثم الزفاف، وهذه هي الطريقة الشرعية الأكثر انتشاراً.

الطريقة الثانية: هي الطريقة العرفية البدعية "زواج المسافة"[3]، ويتم اللجوء إليها غالباً عندما تتعذر الطريقة الأولى، أو يخشى من ذلك.

و"زواج المسافة" أو "نكاح المسافة" هو زواج معروف لدى الصوماليين في منطقة القرن الإفريقي، يتم فيه تغييب دور الولي في عقد الزواج مع توافر بقية أركان الزواج وشروطه من شهود وصداق وغيرهما، وذلك بإبعاد الفتاة المراد زواجُها (برضاها وباتفاق بينها وبين الشاب الذي يريد زواجها) عن مكان وجود الوليِّ مسافة يجوز فيها قصر الصلاة للمسافر (حوالي 89 كلم)[4]، والذهاب إلى شيخ يزوجهما بعد التأكد من رضا الفتاة، وبعد أن يطلب منها تحكيمه أو توليته (بمعنى أن تتخذ منه حاكماً، أو ولياً).

وبعد ذلك ترجع البنت إلى أهلها برفقة أعيان من أسرة الشاب يقدمون الاعتذار لوليِّها ويطلبون منه العفو والسماح لابنهم، مع تقديم تعويض مادِّي أو عيني، يعرف بالـ"حال "xaal"، وغالباً ما يقبل الوليُّ هذه الشفاعة،

---

1 اطلعت مؤخراً على رسالة كتبها الشيخ عبد الله شيخ نور السعدي عن الموضوع في وقت متزامن تقريباً لوقت كتابة هذا البحث 1427هـ - 2006م، بعنوان (**الزواج العرفي في الصومال: أسبابه وآثاره السيئة وحكمه في الشريعة الإسلامية**)، لكن يبدو أن التسمية غير دقيقة في التعبير عن المقصود؛ لأن "الزواج العرفي" ليس الاسم المعروف لهذا النوع من الزواج عند الصوماليين، فهم يطلقون عليه أسماء من قبيل (نكاح المسافة) أو (نكاح السر) أو (خطبة السر)، وليس من بينها (الزواج العرفي)، لأنهم لا يعتبرونه أصلاً زواجاً في العرف، وإنمايعتبرونه زواجاً شرعياً كامل الشروط والأركان. وإن كان المعنى المتداول للزواج العرفي في العالم العربي قد ينطبق عليه باعتبار أنه زواج شرعي كامل الأركان، ولكنه ينقصه عنصر التوثيق الرسمي، فالعرف هنا يقابل "الرسمية"، وليس مقابل "الشرعية" في نظر الإسلام، ولا أظن أن المؤلف يقصد هذا المعنى.

2 السلطان هو زعيم القبيلة أو العشيرة، ويرجع إليه في الكثير من الأمور للفصل فيها.

3 هذا النمط من الزواج كان منتشراً ولا زال حتى اليوم، وإن كان بصورة أقل من الماضي في كل المناطق التي يقطنها الشعب الصومالي في منطقة القرن الإفريقي: جمهورية الصومال، وجمهورية جيبوتي، والإقليم الخامس الصومالي في إثيوبيا، وإقليم شمال شرقي كينيا، بالإضافة إلى المناطق التي تقطنها القبائل الأورومية. انظر: يونس عبدلي، الولاية في الزواج بين الشريعة والتقليد في إقليم شمال شرقي كينيا، ص:166.

4 انظر: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته 1/74-75، وموقع إسلام أون لاين.نت:

1122528618456http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=

وينتهي الأمر بإجازة ولي الفتاة للعقد، أو تزويجها من جديد،حسب اختلاف موقفهم من هذا الزواج، ثم يتم الاتفاق على إتمام مراسم الزواج.

صورة مركبة: لم تكن السرية من عناصر "زواج المسافة" المتعارف عليه لدى الصوماليين، إلا أنها بدأت تقترن به شيئاً فشيئاً وفي المدن خاصة، وتتميز هذه الصورة المركبة من "زواج المسافة" و "الزواج السري" بعنصرين لم يكونا من مكونات الصورة البسيطة لـ"زواج المسافة"، هما: السرّية، وعدم الجدّية في الأغلب، وهما متلازمان في الأكثر، وكلاهما منافٍ لمقاصد الزواج، مما يجعله شبيهاً بزواج المتعة من الناحية العملية، وإن اختلف عنه نظرياً؛ إذ لا تحديد بمدة لا في العقد ولا في غيره،وقد انتشرت هذه الصورة المركبة انتشاراً واسعاً في أوساط الشباب في فترة الحرب الأهلية، ويزداد انتشارها في المناطق التي يسود فيها عدم الاستقرار أكثر من غيرها[1]، وفي المدن الكبيرة أيضاً التي يسهل فيها ممارسة هذا النوع من الزواج دون معرفة أولياء أمور الفتيات وكذلك أقارب الزوج.

ثانياً: أسباب انتشار ظاهرة زواج المسافة: يمكن إرجاع انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب متداخلة، منها:

[1] استغلال الوليّ لحقه في الولاية وتوظيفها في غير محلّها؛ وذلك بالمغالاة بطلب الأموال مقابل تزويج بناتهم على حساب مصلحة البنت وحقها في السكن والاستقرار، فمن الأموال التي يحتم العرف دفعها لأسرة الفتاة ما يعرف بـ" يَرَد = yarad"، ويختلف مقدارها حسب اختلاف أعراف القبائل.

[2] رفض الأسرة للزوج لأسباب غير مالية، مثل عدم الرضا عن أخلاقه وقدراته الشخصية، أوانتمائه لقبيلة أو عشيرة لا يريدون مصاهرتها، مع تعلق الفتاة بهذا الشخص، وقد يجبرها الوليُّ على الزواج ممن لاترغب فيه، فيلجئان إلى هذه الطريقة لتحقيق رغبتهما.

[3] الفهم الخاطئ للعلاقات الزَّوجيَّة، فمع تجذُّر هذه العادة واستحكامها في المجتمع[2] كثيراً ما يلجأ الشباب في البدو إليها، دون ما عقبة أو صعوبة حقيقية، بل لمجرد إثبات الرجولة والقدرة على إقناع الفتاة، لتقبل به زوجاً دون اللجوء إلى أهلها لطلب يدها، وفي نظرهم أن من يلجأ لذلك هم كبار السن والضعفة من الرجال العاجزين عن إقناع الفتيات بأنفسهم.

---

1 وقد أصدر قاضي محكمة مدينة "ولوين" التابعة للمحاكم الشرعية - التي كانت تسيطر وقتها على معظم محافظات جنوبي ووسط الصومال .أصدر قراراً بمنع الشباب والشابات الذين كانوا يأتون إلى هذه المدينة من مقديشو لعقد زواج المسافة، دون علم أولياء أمورهم، من إجراء هذه العقود في المدينة، وذلك في 11/1/ 2006م. علماً بأن مدينة "ولوين" هي إحدى مدن محافظة شبيلي السفلى على بعد 90 كم جنوبي مقديشو العاصمة، وهي = قبلة شباب وشابات مقديشو الذين يريدون هذا النوع من الزواج، باعتبارها المستوفية لشرط "مسافة القصر". انظر: موقع: http://www.hiiraan.com/news/ وموقع:www.baraawepost.com .

2 لا يعرف بالتحديد متى بدأت هذه الظاهرة، وكيف بدأت، ولكن يرى بعض الباحثين أنه لا يقل عمرها عن أربعة قرون. انظر: يونس عبدلي، مرجع سابق،ص158، 160.

ثالثاً: الآثار الدينية والاجتماعية لزواج المسافة[1]: لا شك أن هذا الزواج تنجم عنه آثار دينية سيئة، ومفاسد اجتماعية خطيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

[1] الخلوة بالأجنبية التي تحدث أثناء السفر إلى المكان الذي يتم فيه العقد، بالإضافة إلى الخلوة في فترة ما قبل الزواج وجلسات المؤانسة بغرض التعرف على الطرف الآخر وإقناعه، وتعرف بـ(xodxodasho = ﷼دْ ﷼دَشو) أو(شُكَانْسِ= shukaansi).

[2] انتهاك ﷼قوق الخاطب أ ﷼يانا، إذا كانت الفتاة مخطوبة لشخص آخر لا ترغب فيه.

[3] الخلافات التي تحدث بين الأسرتين، وربما تتعداهما إلى القبيلتين بسبب هذا الزواج، وقد تؤدي إلى نشوب القتال وسفك الدماء.

[4] فشل الزواج وكثرة الطلاق في الحضر والمدن خاصة، وذلك لانضمام عنصري: السرّية، وعدم الجدّية، المتلازمين في الأغلب إلى "زواج المسافة"، وكلاهما منافٍ لمقاصد الزواج، مما يجعله شبيهاً بزواج المتعة من النا ﷼ية العملية، وإن اختلف عنه نظرياً، أما في البدو فغالباً ما تُكلَّل زيجاتهم بالنجاح والاستقرار؛ نظراً لتوافر عنصري: الجدية والرغبة الحقيقية في الزواج، والإعلان؛ ﷼يث يعود الزوجان بعد العقد إلى الأهل، ويتوصل أهل الزوج إلى تسوية مع الطرف الآخر، ثم يتم الاتفاق على بقية الخطوات لإتمام مراسم الزواج.

[5] مقاطعة البنت من قبل أهلها في بعض الحالات بسبب زواجها من شخص آخر غير مرغوب فيه، مما يؤدي إلى قطع صلة الر ﷼م التي أمر الله بوصلها.

رابعاً: مشروعية زواج المسافة وعلاقته بالمذهب الشافعي

في هذا المقام تساؤل مشروع، وهو: ما علاقة هذا الزواج بالمذهب الشافعي؟.

وللإجابة عن هذا السؤال نطرح أربعة احتمالات:

الاحتمال الأول: أنه يرجع إلى رواسب تقاليد قديمة سبقت المذهب الشافعي، وربما الإسلام، ولكن ما زال الناس متمسكين بها، فالعلاقة معدومة.

[1] انظر: يونس عبدلي، الولاية في الزواج بين الشريعة والتقليد في إقليم شمال شرقي كينيا، ص:176.177.

الاحتمال الثاني: أنه مبني على ما هو مقرر في المذهب الحنفي من عدم اشتراط الوليِّ لصحة النكاح، وجواز تزويج المرأة نفسها[1]، وأنه قد استقر العمل به في فترة انتشار المذهب الحنفي في شمال الصومال، فبقي العمل به عرفاً مع انقراض المذهب من المنطقة، فعلاقته بالمذهب الشافعي أيضاً معدومة.

الاحتمال الثالث: أنه ناتج عن تفاعل المجتمع الصومالي مع المذهب الشافعي وشدة تمسكه به . على ما سيأتي تفصيله . ولكن الناس بمرور الزمن توسعوا في ذلك، فبلغ بهم الحال إلى هذه الصورة التي مازالت تتطور، حتى أصبحت مركبة بعد أن كانت بسيطة، فتكون علاقة المذهب بهذا الزواج الإسهام في التأسيس له.

الاحتمال الرابع: أنه في أصله يرجع إلى رواسب عادة قديمة تم تهذيبها في إطار الإسلام، ثم وجدت بقاياها تكييفاً وتخريجاً في إطار المذهب الشافعي، مما أسهم في انتشارها.

قد يكون الاحتمال الأول هو الذي يتبادر إلى ذهن القارئ المسلم العادي، فضلاً عن المطلع على علوم الشريعة والفقه، الذي قد يجزم بذلك دون استثناء؛ لبعد هذا النوع من الزواج عن روح الشريعة ومعالمها الظاهرة، ولكن ذلك غير صحيح على الإطلاق، لما سيأتي بيانه.

أما الاحتمال الثاني فوارد، ولكني لم أسمع له قائلاً، وليس عندي حتى الآن ما يثبته أو يقويه، ويظهر لي أنه بعيد، ومما يضعفه أن من يصححون هذا الزواج من الفقهاء لا يحتجون بالمذهب الحنفي مع أنه أقرب وأوضح مما يتكلفونه من تخريجات، لأنهم لا يقرون العمل بمذهب آخر، ثم إنني لم أسمع بانتشار مثل هذا النوع من الزواج في البلاد التي تعمل بالمذهب الحنفي[2].

والاحتمال الثالث وارد أيضا، وإن كان بعيداً عندي، لما هو معلوم من أن الإمام الشافعي من أكثر الأئمة تمسُّكاً باشتراط الوليِّ لصحة النكاح، للنصوص الصحيحة الصريحة الواردة في ذلك[3]، ولكنه أقرب من الاحتمال الثاني، وأقرب منه عندي الاحتمال الرابع، وهو أن "زواج المسافة" أصله عادة محلية، ولكنها وجدت تكييفاً وتخريجاً عند

---

1 قال في المبسوط [50/4]: "بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن امرأة زوجت ابنتها برضاها، فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح، وبه أخذ أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية، سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفء، فالنكاح صحيح إلا أنه إذا لم يكن كفؤا لها فللأولياء حق الاعتراض، وفي رواية الحسن ح إن كان الزوج كفؤا لها جاز النكاح وإن لم يكن كفؤا لها لا يجوز. قال في الهداية [191/1]: "وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكراً كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينعقد إلا بولي، وعن محمد ينعقد موقوفا، وقال مالك و الشافعي رحمهما الله : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا".

2 كما يضعف هذا الاحتمال أيضاً ما ذكره ياقوت بن عبد الله الحموي في كتابه "معجم البلدان" دار الفكر –بيروت، 164/3، عن عادة أهل الزيلع في الزواج، وأنه إذا أحب أحدهم امرأة وأراد التزوج بها ولم يكن= كفؤا لها لجأ إلى تصرفات أخرى هي أيضاً غريبة، وأصعب بكثير من زواج المسافة، فلم يكونوا يتوانون عن اللجوء إليه إذا كان معروفاً لديهم، علماً بأن زيلع هي المنطقة التي ذكر انتشار المذهب الحنفي فيها.

3 راجع: مختصر المزني، 175/1، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد [675/1]، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص473-774.

بعض المتأخرين في إطار المذهب الشافعي في عصور التقليد والجمود، التي غلب فيها على بعضهم التمسك بالألفاظ والمباني، مع إهدار المعاني والمقاصد في سبيل البحث عن الحيل والمخارج.

ومما يبطل الاحتمال الأول، ويضعف الثاني، ويرجح أحد الاحتمالين الأخيرين ما يأتي:

[1] أن المجتمع الصومالي الذي يمارس هذه العادة مجتمع يدين بالإسلام بنسبة 100%، واعتنق الإسلام في وقت مبكر من بزوغ فجره، وإن تأخر نسبياً انتشاره في الأصقاع النائية والبوادي.

[2] أن المجتمع الصومالي يتمذهب فقهياً بالمذهب الشافعي دون غيره من المذاهب الفقهية، وهو ما يضعف الاحتمال الثاني.

[3] أن من يقومون بإجراء هذا العقد عموماً هم المشايخ، وأهل العلم والفقه في المجتمع، ولم يظهر . فيما أعلم . إنكار واضح لهذه الظاهرة إلا مع انتشار الصحوة الإسلامية المعاصرة، التي لا تتمذهب بمذهب فقهي معين في الأغلب، أو بالمذهب الشافعي على الأقل.

[4] أن اعتماد هؤلاء الفقهاء التقليديين في تصحيح "زواج المسافة" قائم على فتاوى بعض المتأخرين من الشافعية اليمنيين، وتخريجات بعض أصحاب الحواشي والشراح، كما سيأتي بيانه قريباً.

ولذلك سأذكر هنا بعض المسائل الفقهية في المذهب الشافعي التي ربما تكون وضعت الأرضية الصالحة التي من خلالها وجدت مثل هذه الفتوى القائلة بـ"زواج المسافة" طريقها لتخرَّج على المذهب الشافعي، ثم أذكر نص الفتوى المعتمدة في المسألة:

[1] ما هو مقرر في الشريعة من اعتبار الولاية العامة عند فقدان الولاية الخاصة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (**أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له**)[1].

[2] ما رواه يونس بن عبد الأعلى[2] أن الشافعي . رحمه الله تعالى . قال: **إذا كان في الرفقة امرأة لا وليَّ لها، فولَّت أمرها رجلاً زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم، والمُحكَّم يقوم مقام الحاكم**[3]. قال النووي: ذكر الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولاحاكم ثلاثة أوجه: أحدها: لا تزوج، والثاني تزوج نفسها للضرورة،

1 أخرجه مالك في الموطأ [458/2]، الشافعي في المسند [275/1]، وأبو داود في السنن [634/1] وصححه الألباني، وأخرجه الترمذي وحسنه [3/ 407]، والحاكم في المستدرك [182/2]، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه"، البيهقي في السنن الكبرى [105/7].

2 وثقه ابن حجر في تقريب التهذيب (دار الرَّشيد، سوريا، ط/1، 1406هـ.1986م)، 613/1.

3 الحصيني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، (دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1422هـ.2001م)، ص774.

والثالث: تُولِّي أمرها رجلاً يزوجها... قال: والذي نختاره صحة النكاح إذا ولَّت أمرَها عدلاً ... وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم[1].

[3] ما تقرر أيضاً عند الشافعية من عدم انتقال الولاية من الولي القريب إلى البعيد في حال غياب الأول، أو قيام مانع به كالإحرام، قال النووي في المنهاج: "**ولا تنتقل الولاية في الأصحِّ، فيزوج السلطان عند إحرام الوليِّ لا الأبعد**"[2]. قال الخطيب الشربيني في تعليله لعدم انتقال الولاية إلى البعيد: "**لأن الغائب وليٌّ، والتزويج حق له، فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه الحاكم**"[3]، فقد وجد هؤلاء في هذا الأمر مدخلاً للتقليل من دور وليِّ الأمر، وإمكانية تجاوزه في بعض الأحوال.

[4] ما تقرر أيضاً عند الشافعية من جعل المسافة التي تقصر فيها الصلاة معياراً لغياب الوليِّ، لتنتقل ولايته إلى السلطان، يقول النووي في المنهاج: "**ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوَّج السلطان، ودونهما (أي دون المرحلتين) لا يزوج إلا بإذنه في الأصح**"[4].

[5] وبناءً على ذلك فقد أضاف بعض المتأخرين[5] في شرحه للنص المتقدم في الفقرة السابقة (**ولو غاب**) قوله: (**أو غُيِّب**) بمعنى أن تغييب الوليِّ وهو حاضر ليس بمسافر. أي جعله غائباً بفعل فاعل، بتسفير البنت مثلاً من مكان وجود الولي إلى مكان آخر يبعد عنه مسافة تقصر فيها الصلاة. يكون له مثل حكم غياب الوليِّ، فيزوجها السلطان، أو ذلك الشيخ الذي تولّيه أمرها، أو تتخذه حاكماً[6].

[6] وقد جاء في كتاب "بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين" للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور باعلوي مفتى الديار الحضرمية رحمه الله تعالى ما نصه:

" أصل المذهب أن الفاسق لا يلي النكاح بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضي، **فلو امتنع الولي من التزويج إلا ببذل مال فلها مع خاطبها التحكيم، وكذا إن قلنا الفاسق يلي وامتنع من تزويجها**"[7].

---

1 المصدر السابق، ص774.

2 منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الإمام الشافعي، (دار الكتب العلمية 2005م) ص: 122.

3 مغني المحتاج إلى شرح المنهاج، 154/3

4 منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الإمام الشافعي، ص: 122.

5 وأضاف بعض متأخري الشافعية من شراح منهاج النووي عند قوله " ولو غاب الولي ... " إضافة غريبة على المذهب فقالوا:" أو غُيِّبت " موقع "ملتقى أهل الحديث": http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40443 .

6ولما كان الطابع الغالب على أهل الصومال البداوة ، وكان وجود الحاكم الشرعي أو القاضي متعذراً في البدو، كان اللجوء إلى الشيوخ والتحاكم إليهم طوعاً في الأمور الشرعية هو البديل ، فكأنهم ينزلونه منزلة القاضي، ومع أن الوضع في الحضر مختلف تماماً من حيث توافر الحاكم والقاضي الشرعي إلا انه يبدو أن هذه الصورة سادت وانتشرت حتى صارت عرفاً انتقل إلى الحضر بعلاته؛ وهنا يظهر أثر تفاعل أنماط الحياة والأعراف البيئية مع أحكام المذهب.

7 السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور با علوي مفتى الديار الحضرمية، بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين، ص237.

[7] وجاء فيه أيضاً ما نصه: (... **ولو طلبها ابن عمها الكفء فامتنع وليُّها، فسافر بها الخاطب إلى مرحلتين، ثم حكَّما عدلاً بتزويجهما، ثم أذنت له، صح نكاحه ولا اعتراض عليه، بل لو حكَّما بالبلد عند امتناع الولي أو فسقه جاز أيضاً بشرطه**)[1]، وعلى عادة المتأخرين فإن صاحب هذه الفتاوى لم يبين مأخذها، ولا الدليل الذي بني عليه من نسبها إليهم من العلماء المتأخرين والمجتهدين.

والخلاصة: أن هذا التخريجات ليس لها أساس صحيح في المذهب الشافعي، ولا سند قوي في الشريعة، بل هي تحايل على أحكامها، وجهل بمقاصدها السامية، وأهدافها النبيلة في مجال الأسرة، وتعلق بالألفاظ والمباني دون مراعاة المعاني والمغازي، مع أن الألفاظ ليست إلا وسائل لتوصيل المعاني، ففي نظر سريع للنقاط السبع المذكورة آنفاً نلاحظ أنه يصعب نسبة صحة هذا الزواج لمذهب الشافعي إلا بفهم معوج، أو برأي متعصب، وإن خرَّجه بعض متأخري الشافعية على مذهبه، إلا أنه بعيد عن أصوله.

ففي النقطتين الأولى والثانية يبدو جلياً أن المقصد من جعل الولاية العامة تحلُّ محلَّ الولاية الخاصة عند فقدانها، وفتوى الشافعي بجواز تولية المرأة رجلاً يزوجها عند عدم توافر الولاية الخاصة والعامة معاً. المقصد من كل ذلك هو رفع الحرج، ودفع الضيق عن الناس للضرورة في حالات استثنائية نادرة الحدوث، وليست أصلاً يبنى عليه أو يقاس؛ ولذلك كانت إجابة الإمام الشافعي عندما سأله يونس عن مبنى فتواه قائلاً: "فقلت له: كيف هذا؟، قال: إذا ضاق الأمر اتسع"[2].

والذي ينبغي العمل به في مسألة "زواج المسافة" هو القاعدة المقابلة للقاعدة المذكورة، وهي (**إذا اتسع الأمر ضاق**)، قال السيوطي: "و لهم عكس هذه القاعدة : إذا اتسع الأمر ضاق، قال ابن أبي هريرة في تعليقه : و ضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت، ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به، و كثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به، و كذلك قليل البراغيث وكثيرة و جمع الغزالي في الإحياء بين القاعدتين بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده"[3].

ولكن بالنظر إلى النقطتين الثالثة والرابعة، وهما: عدم انتقال الولاية من الولي القريب إلى البعيد، وجعل المسافة التي تقصر فيها الصلاة معياراً لغياب الوليِّ، نجد أنهما يمثلان أرضية صالحة لمثل هذه الحيل والتخريجات، وحتى إذا سلَّمنا بأن غياب الولي مثل هذه المسافة مع احتياج موليته إلى الزواج، وخشية الفتنة، والخوف من فوات الكفء، كان مبرِراً لتجاوزه في عصور سابقة، نظراً لصعوبة

[1] المصدر السابق، ص238.

[2] السيوطي، الأشباه والنظائر 172/1].

3 السيوطي، الأشباه والنظائر 172/1]، وانظر: الغزالي، إحياء علوم الدين [45/2].

الاتصال به وأخذ رأيه أو توكيله، فإن ذلك لم يَعُد اليوم أمراً مقبولاً ولا مستساغاً، بفضل ما توافر من إمكانات الاتصال التي تربط بين قارات العالم في لحظات وليس في ساعات، ناهيك عن الأيام و الشهور والسنين، لتكون هناك حاجة لتجاوز الوليّ، اللهم إلا في حالات غاية في الندرة، كأن يقع في أسر العدو وتعذرت معرفة أخباره، وفي هذه الحالة ففي بقية الأولياء والوليّ العام ما يغني عن الفوضى الدينية والاجتماعية والتلاعب بالأعراض.

أما ما ورد في النقطة الخامسة من حيلة، وفي النقطتين السادسة والسابعة من فتوى، فهذا هو الأساس الذي يقوم عليه زواج المسافة، فيما توصلت إليه حتى الآن، ويا له من أساس ظاهر الضعف، بيّن العوار، كأنه على شفا جرفٍ هارٍ، ومن هنا فإن علاقة مشروعية هذا الزواج بمذهب الشافعية واضحة وقوية، بقطع النظر عن صحة هذه العلاقة وفسادها، ومدى ملاءمتها مع أصول المذهب، وأن ذلك لم يتم إلا بفهم غير سليم لقواعد الشريعة وأصول المذهب.

وهذا الخلل في الفهم على المستوى النظري، صاحبه خلل آخر في الممارسة والتطبيق في البيئة المحلية على المستوى العملي، وإثبات هذه العلاقة التفاعلية هو ما قصدناه بهذا العنوان "**إشكالات الفهم والممارسة**" وأردنا التوصل إليه من خلال هذا المثال، ولم نركز في هذا البحث على الجانب الفقهي، وإعطاء أحكام شافية في هذا الزواج المثير للجدل، فذاك يحتاج إلى بحث آخر فقهي أعمق وأوسع[1].

1 وأحيل القارئ هنا إلى دراسة قيمة، تناولت الجانب الفقهي للموضوع بتفصيل، كتبها الأخ الدكتور يونس عبدلي موسى، بعنوان"الولاية في الزواج بين الشريعة والتقليد في إقليم شمال شرقي كينيا، رسالة ماجستير ، مقدمة للجامعة الإسلامية في أوغندا، كلية التراث الإسلامي، قسم الشريعة الإسلامية، 2001م. وقد طبعت الرسالة مؤخراً.

الخاتمة

وفي ختام هذا لبحث نشير إلى أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات

أولاً: النتائج:

[1] فقه النوازل هو نوع خاص من أنواع الفقه، يُعنَى بمعرفة الأحكام الخاصة بالوقائع المستجدة والقضايا المعاصرة، سواء أكانت من المسائل الفرعية العملية التي تندرج موضوع الفقه العام، أو غيرها من القضايا العامة المتعلقة بنوازل الأمة في الفكر والمنهج، والسياسة والاجتماع والاقتصاد، والأخلاق والتربية. وقدرة المذهب على التجاوب مع هذه القضايا وفاء أو قصوراً هو المقصود بعنوان البحث "**تفاعل المذهب الشافعي مع الواقع الاجتماعي ومستجدات الحياة**". وللمذهب الشافعي ثراث معطاء في فقه النوازل، وخاصة النوازل العامة.

[2] تميز المذهب الشافعي بجملة من المميزات أهلته للانتشار والاستمرار بحيوية تتفاعل مع مستجدات الحياة، ونوازل الأمة، من أهمها: تأسيس الإمام المذهب بنفسه وتدوين أصوله، والمنهج الوسطي التوفيقي بين مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث، والريادة الأصولية والمقاصدية تأسيساً وتأصيلاً، وكثرة المجتهدين الذين خرجوا من رحم المذهب مستقلين، وانتساب عدد من أكابر المحدثين إليه وتفقههم عليه.

[3] إن تأسيس **علم أصول الفقه** وتدوينه على يد الإمام الشافعي، وتلقي أتباع سائر المذاهب والمدارس الفقهية لهذا التجديد بالرضا والقبول، واستمرار ريادة الشافعية في هذا المجال (**منهج الشافعية أو المتكلمين**)، في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية، لمن أهم مقومات المذهب الشافعي في التفاعل والتجاوب مع مستجدات الحياة بصفة عامة، ومعطيات الواقع الاجتماعي بشكل خاص.

[4] **ريادة الشافعية في المقاصد** (وهي الروح العامة التي تسري في جسم الفقه الإسلامي)، كانت أيضاً العنصر الأبرز في تفاعل المذهب مع الوقائع الاجتماعية وقضايا النوازل، ويمثل الإمام الشافعي في "**الر□الة**"، والقفال الكبير في "**محا□ن الشريعة**"، وإمام الحرمين في "**غياث الأمم في التياث الظلم**"، والغزالي في "**إحياء علوم الدين**"، والعز بن عبد السلام في "**قواعد الأحكام في مصالح الأنام**" أبرز حلقات هذا التفاعل وهذا التجديد.

[5] أن تفاعل المجتمع الصومالي ذي الأغلبية الرعوية مع المذهب الشافعي في مسائل الطهارة والنجاسات ترتب عليه الكثير من الآثار السالبة، أبرزها الحرج الشديد الذي يتنافى مع خصائص

الشريعة الإسلامية ومقاصدها، والذي قد يصل إلى درجة الإسهام في تشجيع العوام على ترك الصلاة كلياً أو جزئياً، كما فُصِّل في البحث.

[6] أن زواج المسافة هو زواج معروف لدى الصوماليين، وبعض الشعوب الأخرى في منطقة القرن الإفريقي، يتم فيه تغييب دور الولي في عقد الزواج مع توافر بقية أركان الزواج وشروطه من شهود وصداق وغيرهما، وذلك بإبعاد الفتاة المراد الزواج بها عن مكان وجود الوليّ، مسافة يجوز فيها قصر الصلاة للمسافر (حوالي 89 كلم)، والذهاب إلى شيخ يزوجهما بعد التأكد من رضا الفتاة، وبعد أن يطلب منها تحكيمه أو توليته.

[7] أن انتشار المذهب الشافعي في هذه المنطقة له علاقة قوية بانتشار "زواج المسافة" تأسيساً أو إقراراً؛ وذلك أن عدم انتقال الولاية من الولي القريب إلى البعيد في حال غيابه، وجعل المسافة التي تقصر فيها الصلاة معياراً لغياب الوليّ، المقررتين في المذهب، هما الأساس الذي قامت عليه فتاوى بعض المتأخرين بصحة زواج المسافة عن طريق الحيل، وإن كان ذلك تجاوزه الزمن اليوم، فلم يعد لغياب الشخص أي أثر لتجاوز صلاحياته، بفضل توافر وسائل الاتصال، التي قرَّبت كلَّ بعيد.

[8] أن هذا الزواج، وخاصة المركب منه، ليس له أساس صحيح في المذهب الشافعي، ولا سند قوي في الشرع، وأن هذه التخريجات ما هي إلا تحايل على أحكام الشريعة، وجهل أو تساهل بمقاصدها السامية، وأهدافها النبيلة في مجال الأسرة، وتعلق بالألفاظ دون مراعاة للمعاني والمغازي، مع أن الألفاظ ليست إلا وسائل لتوصيل المعاني، فينبغي للمسلمين النأي بدينهم عن مثل هذا العبث.

ثانياً: التوصيات:

[1] الالتزام باتباع الطريقة الصحيحه للتفقه والتعلم، وهي البدء بصغار العلم قبل كباره، وبمواطن الاتفاق والإجماع قبل مواضع الاختلاف والافتراق، والتفقه على مذهب واحد، وهو المذهب الشافعي في منطقة شرق إفريقيا، قبل التطاول على فقه المقارن: بدءاً بالمختصرات، ومروراً بكتب الفقه مع الدليل، ثم كتب الخلاف داخل المذهب، ثم الانتقال عند التأهل إلى الفقه المقارن والخلاف بين المذاهب.

وهذا المنهج إضافة إلى كونه المنهج الصحيح تربوياً وفقهياً، فهو الأقدر والأنسب على محافظة النسيج الاجتماعي للمجتمعات الإسلامية في المنطقة، والقادر على تقوية عناصر القوة ومواطن الاتفاق فيها

وتغذيتها، وتقليل عناصر الضعف والاختلاف وتذويبها، ومن ثم حماية هذه المجتمعات من أن تكون ضحية استغلال الأجندات والمشاريع الأجنبية. وما يجري في العالم العربي، واليمن المجاور غير بعيد عن المنطقة. أما عكس هذه الطريقة، وتجاوز المناهج التربوية الصحيحة، وتبني عمليات الإحلال المذهبي القسري بحجة اتباع الدليل، فنتائجه المرة واضحة للعيان، والواقع خير برهان.

[2] الاهتمام بخدمة تراث المذهب الشافعي وكتبه عموماً، والاهتمام بشكل خاص بانتاجهم في فقه النوازل والمستجدات خصوصاً، لإحيائه والإفادة منه وإثراء الفقه الإسلامي أولاً، ثم خدمة مسلمي المنطقة وتمكين علمائهم من الحصول على مصادر الحيوية والتجديد في المذهب لمواكبة المستجدات ثانياً.

[3] الاهتمام بفقه المقاصد باعتباره الروح العامة التي تسري في جسم الفقه الإسلامي عموماً، وهو مصدر ريادة المذهب الشافعي خصوصاً إبان ازدهار الحضارة الإسلامية؛ فعلم المقاصد هو القادر على جعل الفقه يواكب تطورات المجتمعات، ومستجدات أوضاعهم؛ إذ كل عناصر الفقه الحية من فقه الواقع، وفقه الأولويات، وفقه الموازنات، وفقه المآلات، وفقه التنزيل كلها تتأسس على المقاصد، ومنها تنبع وتتفرع.

[4] الاهتمام بتأهيل الفقهاء في المنطقة، وترقية طرائق التعليم ومناهج التفقه عندهم، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لمواكبة تطور أوضاع المجتمعات، وجعل الفقه فقهاً حياً، لا مجرد أفكار تاريخية عفى عليها الزمن، ولا تراعي اختلاف الأمكنة والأزمنة (وإن متدت لقرون وقرون)، والأحوال، يسخر منها الناس، ناهيك عن أن تخاطب قضاياهم وتعالج أوضاعهم.

[5] وعليه نقترح على الملتقى وغيره من الجهات المعنية إنشاء مؤسسة علمية مستقلة تعنى بالآتي:

- خدمة تراث المذهب الشافعي وتسهيل الاستفادة منه عموماً، والاهتمام بالتراث العلمي والفقهي الدفين في المنطقة خصوصاً؛ وذلك بتحقيق المخطوطات الفقهية والأصولية وطباعتها، ليعم نفعها.
- الاهتمام بمراكز الفقه ومدارسه التي خرَّجت ـ ولا تزال ـ تُخرِّج الأجيال من الفقهاء والعلماء بالدراسة والتوثيق وإبراز معالمها الحضارية.
- الاهتمام بدراسة العلماء والفقهاء الذين أسهموا في نشر العلم والفقه في المنطقة، وفاءً لهم ببعض الدين المستحق.

[6] عقد ندوة علمية، أو مؤتمر علمي، دوري، يتداعى له أهل العلم والفقه، لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة، والقضايا ذات الإشكالات البيئية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، للوصول إلى حلول علمية وعملية، فقهية واجتماعية، وأهل مكة أدرى بشعابها.

[7] منع ما يعرف بزواج المسافة، والحد من انتشاره، وخاصة المركب منه (السري)، وتعزير المتعاملين بالأخير في المدن والقرى خاصة، بغض النظر عن صحته وعدم صحته؛ وذلك لما يترتب عليه من مفاسد دينية واجتماعية خطيرة على المجتمع، ولكن لا بد من أن تسبق ذلك وتصاحبه حملة توعية شاملة، لتصحيح المفاهيم أولاً؛ لأن تغيير الظواهر الاجتماعية لا يتأتى بالقرارات الإدارية والسياسية، بل يحتاج لمدى زمني طويل، وخطة ترسم بحكمة وأناة، حتى لاتؤدي المعالجات الإصلاحية إلى نقيض المقصود منها.

والله من وراء القصد،

وهو ولي التوفيق

المصادر والمراجع

أولاً: الكتب:

1. **إحياء علوم الدين، للغزالي**، أبي حامد، (دار الكتب العلمية – بيروت، ط/1، 1425هـ-2004م).
2. **الأشباه والنظائر**، للسيوطي، طبعة المكتبة الشاملة.
3. **الأم**، للإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2، 1393هـ.
4. **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، لابن رشد، (دار الفكر، 1998م).
5. **البداية والنهاية**، لابن كثير: أبو الفداء إسماعيل، تحقيق أحمد بن عبد الوهاب فتيح (القاهرة: دار الحديث، ط1، 1413هـ- 1992م).
6. **البرهان في أصول الفقه**، إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب، الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة ، 1418هـ.
7. **بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء** المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين، السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور با علوي مفتى الديار الحضرمية.
8. **تقريب التَّهذيب**، لابن حجر العسقلاني (دار الرشيد، سوريا، ط/1، 1406هـ.1986م).
9. **تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير**، لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي أبي الفضل، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني، المدني المدينة المنورة، 1384 هـ– 1964م.
10. **التمهيد في تحريج الفروع على الأصول**، تحقيق د. محمد حسن هيتو، (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1400هـ).
11. **الجامع الصحيح** (سنن الترمذي)، للترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.
12. **الجامع الصحيح سنن الترمذي**، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، (دار إحياء التراث العربي – بيروت) [211/1]، وصححه الألباني في تعليقه على السنن. وأخرجه النسائي أيضاً في سننه بلفظ قريب له عن أبي ذر رضي الله عنه، المجتبى من السنن (مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، ط/2، 1406 – 1986م).
13. **حاجي خليفة**، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، طبعة المكتبة الشاملة.
14. **الزواج العرفي في الصومال:** أسبابه وآثاره السيئة وحكمه في الشريعة الإسلامية، الشيخ عبد الله شيخ نور السعدي، 1427هـ - 2006م، د. ط.
15. **سنن أبي داود**، لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار الفكر.

16. **السنن الكبرى**، للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز. مكة المكرمة، 1414هـ – 1994م.
17. **شذرات الذهب في أخبار من ذهب**، لابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، د. ط، د. ت).
18. **الشوكاني**، نيل الأوطار (إدارة الطباعة المنبرية).
19. **صحيح البخاري**، للإمام البخاري، طبعة المكتبة الشاملة.
20. **صحيح مسلم**، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، طبعة المكتبة الشاملة.
21. **طبقات الشافعية الكبرى**، للسبكي، عبد الوهاب بن علي تاج الدين، تحقيق د. محمود محمد الطناجي، و د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1413هـ.
22. **طبقات الشافعية الكبرى**، للسبكي: عبد الوهاب بن علي تاج الدين، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، شركة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط1، د. ت.
23. **طبقات الشافعية**، لابن قاضي شهبة: أبوبكر بن محمد بن أحمد، تحقيق: د. عبد الحافظ عبد الحليم خان، (بيروت: عالم الكتب، 1407هـ، الطبعة الأولى)
24. **العقل الفقهي معالم وضابط**، د. أبو أمامة نوارين الشلي (القاهرة: درا السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1429هـ، 2008م)
25. **الغياثي**، لإمام الحرمين الجويني، تحقيق أ.د. عبد العظيم الديب (جدة: دار المنهاج، الطبعة الأولى 1432هـ - 2011م).
26. **فتاوى الإمام الغزالي**، تحقيق وتقديم وتعليق مصطفى محمود أبو صوى (كولالومبور: المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1996م).
27. **فتاوى البلقيني**، دراسة وتحقيق: مصطفى محمود الأزهري (الرياض: دار ابن القيم، والقاهرة: دار ابن عفان، ط1434،1هـ - 2013م).
28. **الفقه الإسلامي وأدلته**، د. وهبة الزحيلي (دار الفكر المعاصر، ط4، 2002م).
29. **فقه السنة**، للسيد سابق، الدار السودانية للكتب، ط/1، 1990م.
30. **فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي**، د. عبد السلام الرفعي (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2010م) ص 307.
31. **فقه المقاصد**، د. عبد االه الزبير عبد الرحمن: (الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة، ط1، 1425هـ، 2004م)
32. **فقه النوازل**، د. محمد حسين الجيزاني (دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1426هـ - 2005م)

33. **الفكر الأصولي: دراسة تحليلية نقدية**، أ.د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان (جدة: دار الشروق، الطبعة الثانية 1404هـ - 1984م).
34. **فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي**، د. خليفة بابكر الحسن، مكتبة وهبة، ط1، 2000م).
35. **كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون**، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث .
36. **كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار**، للحصيني (دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1422هـ.2001م).
37. **لسان العرب**، لابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم المصري، دار صادر – بيروت، ط/1.
38. **المبسوط**، للسرخسي، محمد بن أحمد (ت 483هـ)، طبعة المكتبة الشاملة. .
39. **المجتبى من السنن**، للنسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية، 1406 – 1986م،
40. **محاضرات في مقاصد الشريعة**، د. أحمد الريسوني (القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1431هـ - 2010م) ص61.
41. **المحصول في علم الأصول**، للرازي: محمد بن عمر بن الحسين، تحقيق د. طه جابر فياض العلواني (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1400هـ).
42. **مختار الصحاح**، للرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحقيق : محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، 1415هـ – 1995م.
43. **مختصر المزني**، للمزني، طبعة المكتبة الشاملة.
44. **مدخل الفقه الإسلامي**، محمد سلاَّم مدكور، (القاهرة:الدار القومية للطباعة والنشر، 1384هـ، 1964م).
45. **المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي**، د. أكرم يوسف عمر القواسمي (عمان - الأردن: درا النفائس)
46. **المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي**، فهد عبد الله محمد الحبيشي، المكتبة الشاملة.
47. **المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية**، د. عبد الكريم زيدان، (بغداد: مكتبة القدس .مؤسسة الرسالة، ط/6).
48. **المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية**، محمد شيخ أحمد محمد (محمد حاج) (الخرطوم: مطابع العملة، ط3، 2008م).
49. **مستجدات العصر ومظاهر التكامل المعرفي في التعامل الفقهي**، أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن صالح، من منشورات جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، الخرطوم: ط1، 1430هـ، 2009م.
50. **المستدرك على الصحيحين**، مع تعليقات الذهبي في التلخيص، للحاكم، محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1411 . 1990م.

51. **المسند**، للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، مؤسسة قرطبة – القاهرة، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها.
52. **مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية**، لعبد النور بزا، (هرندن – فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، 1429هـ – 2008م).
53. **المغرب في ترتيب المعرب**، لابن المطرز، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي، تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد – حلب، الطبعة الأولى ، 1979م.
54. **مغني المحتاج إلى شرح المنهاج**، للخطيب الشربيني، طبعة المكتبة الشاملة.
55. **مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان**، د. محمد شيخ أحمد محمد (محمد حاج) (الخرطوم: مجمع الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، 1433هـ - 2012م).
56. **مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها**، علال الفاسي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط5، 1993م).
57. مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي، أ.د. أحمد وفاق بن مختار (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م).
58. **مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية**، د. هشام بن سعد أزهر (الرياض: مكتبة الرشد - ناشرون، الطبعة الأولى 1431هـ - 2010م).
59. **المقاصد العامة للشريعة الإسلامية**، د. يوسف حامد العالم (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي والدر العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1415هـ - 1994م).
60. **منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الإمام الشافعي**، (دار الكتب العلمية 2005م).
61. **منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة**، د. مسفر بن علي القحطاني (جدة: دار الأندلس، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2003م).
62. **الموطأ**، للإمام مالك بن أنس، أبي عبد الله الأصبحي، تحقيق : د. تقي الدين الندوي، دار القلم - دمشق، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1991م.
63. **نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي**، لأحمد الريسوني (الدار البيضاء- المغرب: الطبعة الأولى 1411هـ - 1990م).
64. **نيل الأوطار** من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني (إدارة الطباعة المنبرية) 59/1.
65. **الهداية**، لبرهان الدين المرغيناني، طبعة المكتبة الشاملة.
66. **معجم البلدان**، ياقوت بن عبد الله الحموي، دار الفكر – بيروت.

67. **المذهب الشافعي في الصومال:** معالم وملامح من واقع التفاعل البيئي، محمد شيخ أحمد محمد، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، العدد التاسع، 2006م، الخرطوم، السودان.

ثانياً: الرسائل الجامعية غير المنشورة:

1. أصول الثقافة العربية وروادها في الصومال، محمد حسين معلم، رسالة دكتوراه غير منشورة، قدمت لجامعة النيلين، عام 2006م.
2. طرق تدريس القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والعربية في الصومال، أحمد حسن القطبي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان الإسلامية، الخرطوم. السودان، عام 2000م.
3. مقاصد الشريعة العامة عند الإمامين العز ابن عبد السلام والشاطبي، للباحث، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، 2002م.
4. الولاية في الزواج بين الشريعة والتقليد في إقليم شمال شرقي كينيا، يونس عبدلي موسى، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة للجامعة الإسلامية في أوغندا، كلية التراث الإسلامي، قسم الشريعة الإسلامية، 2001م.

ثالثاً: المواقع الإلكترونية:

1. موقع: الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، www.islam.gov.kw
2. موقع ملتقى أهل الحديث: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40443
3. موقع: http://www.hiiraan.com/news/
4. موقع:www.baraawepost.com .

محتويات البحث

الموضوع	ص
مقدمة	**2**
المبحث الأول: فقه النوازل في المذهب الشافعي	**5 - 16**
فقه النوازل بين المفهوم والمصطلح	5
المطلب الأول: تعريف فقه النوازل وأهميته	5
أولاً: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً:	6
ثانياً: تعريف النوازل لغة واصطلاحاً:	6
ثالثاً: تعريف المصطلحات المستعملة في معنى النوازل:	6
رابعاً: تعريف فقه النوازل وأهميته	7
خامساً: أنواع النوازل الفقهية	8
المطلب الثاني: التعريف بالمذهب الشافعي (الأصول والمميزات وتراثه في فقه النوازل)	10
أولاً: أصول المذهب الشافعي	10
ثانياً: مميزات المذهب الشافعي	11
ثالثاً: قراءة عامة لإنتاج المذهب الشافعي وتراثه في فقه النوازل والمستجدات	14
المبحث الثاني: ريادة الشافعية في الأصول والمقاصد و أثرها في فقه النوازل والمستجدات	**17 - 30**
المطلب الأول: الريادة الأصولية وتفاعل المذهب مع الواقع الاجتماعي والمستجدات	17

المطلب الثاني : الريادة المقاصدية وتفاعل المذهب مع الواقع الاجتماعي والمستجدات	20
أولاً: دور الإمام الشافعي في تطوير مباحث مقاصد الشريعة	20
ثانياً: أبوبكر الشاشي القفال الكبير وكتابه "محاسن الشريعة"	22
ثالثا: دور إمام الحرمين في تطوير مباحث مقاصد الشريعة وتفعيلها	23
رابعاً: دور الإمام الغزالي في تطوير مباحث المقاصد وتفعيلها	25
خام ًا: دور الإمام العز بن عبد ال لام في تأسيس علم المقاصد وتفعيله	28
المبحث الثالث: تفاعل المذهب الشافعي مع الواقع الاجتماعي في القرن الإفريقي	**50-31**
المطلب الأول: نماذج تطبيقية لصعوبات عملية في العبادات	31
المثال الأول: نجاسة فضلات الحيوان مأكول اللحم:	31
أولاً: الحكم الفقهي للم ألة وأقوال العلماء فيها:	31
ثانياً: الصعوبات العملية في تطبيق الحكم:	32
المثال الثاني: نجاسة المياه دون القلتين بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير	35
المطلب الثاني: نموذج زواج "المسافة" وإشكالات التفاعل المذهبي فهماً وممارسة	39
أولاً: مفهوم زواج الم افة	39
ثانياً: أسباب انتشار ظاهرة زواج الم افة	40
ثالثاً: الآثار الدينية والاجتماعية لزواج الم افة	41
رابعاً: مشروعية زواج الم افة وعلاقته بالمذهب الشافعي	41

الخلاصة في مشروعية زواج المسافة	45
الخاتمة : النتائج والتوصيات	**47 - 50**
أولاً: النتائج	**47**
ثانياً: التوصيات	**48**
قائمة المصادر والمراجع	**51-55**